

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 10



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 10 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"O papel do policial penal vai além da simples vigilância. Ele é, antes de tudo, um agente do Estado no exercício de função pública sensível, que envolve o contato cotidiano com pessoas em situação de privação de liberdade. Esse contato exige postura profissional que combine firmeza com humanidade, disciplina com empatia, e autoridade com respeito à dignidade humana. A qualidade desse equilíbrio define, em grande medida, o tipo de instituição que a sociedade deseja ter."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto indica que a função do policial penal é exclusivamente a vigilância dos custodiados, sem qualquer envolvimento com aspectos relacionais ou humanizadores.

B) Segundo o texto, o equilíbrio entre firmeza e humanidade, disciplina e empatia, autoridade e respeito é irrelevante para a definição do tipo de instituição prisional.

C) O texto afirma que o contato cotidiano com pessoas privadas de liberdade exige postura que combine firmeza com humanidade, disciplina com empatia e autoridade com respeito à dignidade humana.

D) De acordo com o texto, o policial penal é um agente privado contratado para exercer função de vigilância em estabelecimentos penais de gestão terceirizada.

E) O texto defende que a qualidade do atendimento ao custodiado depende

exclusivamente do perfil psicológico individual do policial penal, sem relação com a cultura institucional.

2. Com relação à estrutura e às características do texto narrativo, assinale a alternativa correta.

A) O texto narrativo caracteriza-se pela apresentação de conceitos e informações de forma objetiva e impessoal, sem presença de personagens ou ação no tempo.

B) No texto narrativo, os elementos essenciais são: narrador, personagens, tempo, espaço e enredo, organizados de forma a relatar acontecimentos reais ou fictícios.

C) O narrador onisciente é aquele que participa dos acontecimentos como personagem, relatando os fatos a partir de sua perspectiva subjetiva e limitada.

D) A narração em primeira pessoa implica necessariamente que o narrador seja personagem principal da história, sendo vedada sua utilização por narradores secundários ou testemunhas.

E) O texto narrativo é exclusivamente ficcional, sendo vedado seu uso em gêneros como relatórios, notícias e histórias de vida reais.

3. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas estabelecem corretamente uma relação de hponímia, ou seja, em que a primeira palavra é espécie da segunda (a segunda é o termo mais abrangente).

A) "crime" / "homicídio"

B) "homicídio" / "crime"

C) "pena" / "reclusão"

D) "reclusão" / "detenção"

- E) "detento" / "custodiado"
4. **Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.**
- A) convivência, delinquência, verossimil, prerrogativa
- B) convivência, delinquência, verossímil, prerrogativa
- C) convivência, delinqüência, verossímil, prerrogativa
- D) convivencia, delinquência, verossímil, prerrogativa
- E) convivência, delinquência, verossímil, prerrogativa
5. **Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada é corretamente classificada como interjeição.**
- A) "**Silêncio!** — ordenou o diretor ao início da reunião." — Substantivo em função de vocativo.
- B) "**Atenção!** Os agentes devem se apresentar uniformizados até as oito horas." — Interjeição.
- C) "**Cuidado!** com os equipamentos de segurança durante o transporte." — Substantivo em função de sujeito.
- D) "O supervisor disse **olha** para verificar se a porta estava trancada." — Interjeição.
- E) "**Silêncio**, por favor — estamos em reunião oficial." — Interjeição.
6. **Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta.**
- A) "Foram os agentes de plantão que comunicaram o incidente à direção."
- B) "A maioria dos relatórios apresentados foi considerada insatisfatória."
- C) "Chegaram ao presídio documentos urgentes sobre a transferência do réu."
- D) "Tanto o laudo quanto as certidões foram considerados insuficientes."
- E) "Os documentos e o relatório foi encaminhado ao setor competente."
7. **Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.**
- A) "O agente e a supervisora saíram satisfeitos da reunião de avaliação."
- B) "Foram entregues os laudos e a certidão devidamente assinada ao juízo."
- C) "São necessário muito empenho e dedicação para o bom desempenho."
- D) "A ata e o relatório foram considerados incompleto pela comissão."
- E) "Os documentos e a declaração estavam desatualizada quando protocolados."
8. **Assinale a alternativa em que a forma verbal está corretamente conjugada.**
- A) Verbo "trazer" — pretérito perfeito — 1ª pessoa do plural: "nós trazemos".
- B) Verbo "intervir" — presente do indicativo — 3ª pessoa do plural: "eles intervêm".
- C) Verbo "pôr" — pretérito imperfeito do indicativo — 3ª pessoa do singular: "ele ponha".
- D) Verbo "prover" — futuro do subjuntivo — 3ª pessoa do singular: "quando ele provir".
- E) Verbo "precaver" — presente do indicativo — 1ª pessoa do singular: "eu precavo".
9. **Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.**
- A) "Me informaram sobre a transferência do detento antes do início do plantão."

B) "Entregaram-nos os laudos assim que a perícia foi concluída pela equipe."

C) "O agente disse-me que o processo havia sido arquivado sem justificativa."

D) "Talvez me digam amanhã quando será publicado o resultado da seleção."

E) "Ainda não me trouxeram a documentação necessária para a instrução do caso."

10. Analise as afirmativas a seguir sobre a frase:

"O supervisor entregou o protocolo ao agente com presteza."

I. "O supervisor" é sujeito simples da oração.

II. "O protocolo" é objeto direto do verbo "entregou".

III. "Ao agente" é objeto indireto do verbo "entregou".

IV. "Com presteza" é adjunto adverbial de modo.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

C) Todas as afirmativas estão corretas.

D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

11. Assinale a alternativa em que todos os predicados estão corretamente classificados.

I. "O policial penal é criterioso no cumprimento de suas atribuições." — Predicado nominal.

II. "A comissão divulgou os resultados antes do prazo previsto." — Predicado verbal.

III. "O custodiado foi considerado apto para o regime aberto." — Predicado verbo-nominal.

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

E) Apenas a afirmativa III está correta.

12. Assinale a alternativa em que a divisão silábica e a classificação quanto ao número de sílabas estão ambas corretas.

A) "Circunspecção" — cir-cuns-pec-ção — trissílaba. B) "Imprescindível" — im-pres-cin-dí-vel — pentassílaba.

C) "Ressocialização" — res-so-ci-a-li-za-ção — hexassílaba.

D) "Jurisdição" — ju-ris-di-ção — trissílaba.

E) "Individualização" — in-di-vi-du-a-li-za-ção — octossílaba.

13. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a análise do encontro vocálico na palavra indicada.

A) Em "teatro" (te-a-tro), as vogais "e" e "a" formam um ditongo crescente na mesma sílaba.

B) Em "quando" (quan-do), a sequência "ua" forma um ditongo crescente, com "u" como semivogal e "a" como vogal tônica.

C) Em "saudade" (sau-da-de), a sequência "au" forma um hiato, pois as vogais pertencem a sílabas distintas.

D) Em "fiel" (fi-el), as letras "ie" formam um ditongo decrescente na mesma sílaba.

E) Em "mão" (mão), a sequência "ão" forma um ditongo crescente nasalizado.

14. Assinale a alternativa em que o processo de formação de palavras está incorretamente identificado.

A) "Enlouquecer" — derivação parassintética: prefixo "en-" + base "louc-" + sufixo "-ecer", acrescentados simultaneamente.

B) "Guarda-chuva" — composição por justaposição: "guarda" (forma verbal) + "chuva" (substantivo), unidos com hífen sem fusão fonética.

C) "Desarmonia" — derivação prefixal: prefixo "des-" acrescentado à palavra "armonia".

D) "Pontapé" — composição por justaposição: "ponta" + "pé", unidos sem hífen e sem fusão fonética dos elementos.

E) "Aguardar" — derivação parassintética: prefixo "a-" + base "guard-" + sufixo "-ar", acrescentados simultaneamente.

15. Leia o texto a seguir:

"A ética no serviço público não é um conjunto de normas abstratas destinadas a compor documentos institucionais. É, antes, uma forma de ser e de agir que deve perpassar cada decisão, cada procedimento e cada interação do agente público com os cidadãos e com os colegas de trabalho. O comportamento ético não se impõe apenas pelo temor à sanção; ele deve emergir de uma convicção interna sobre o papel do servidor e sobre os valores que sustentam o Estado democrático de direito."

Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta inferência compatível com as informações apresentadas.

A) O texto defende que a ética no serviço público é suficientemente garantida pela existência de normas institucionais e pela ameaça de sanção aos infratores.

B) Segundo o texto, o comportamento ético do servidor público deve decorrer exclusivamente do medo de punição, sendo a convicção interna um fator secundário.

C) O texto indica que a ética no serviço público deve manifestar-se em todas as dimensões da atuação do agente — nas decisões, nos procedimentos e nas interações — e deve ser motivada por convicção interna, e não apenas pelo temor à sanção.

D) De acordo com o texto, a ética institucional é um conjunto de normas abstratas sem aplicação prática no cotidiano do servidor público.

E) O texto afirma que o comportamento ético é irrelevante para o funcionamento do Estado democrático de direito, devendo ser substituído por normas coercitivas mais eficazes.

**HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS
GEOECONÔMICOS DO RN**

16. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.

"A conquista do território da Capitania do Rio Grande foi consolidada com a fundação do Forte dos Reis Magos em _____, após intensa resistência dos índios _____. O interior da capitania teve como principal atividade econômica a _____, que abastecia as regiões açucareiras do litoral nordestino com carne e couro."

A) 1500 — Tupinambás — mineração de ouro

B) 1549 — Potiguaras — produção de açúcar

- C) 1598 — Tupinambás — produção de açúcar
- D) 1598 — Potiguaras — pecuária extensiva
- E) 1630 — Janduís — carcinicultura
- 17. Julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) sobre as principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- () O Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional de sal marinho, com extração concentrada no litoral setentrional do estado, especialmente nos municípios de Mossoró, Areia Branca e Macau.
- () A Bacia do Recôncavo, localizada no Rio Grande do Norte, é a responsável pela produção de petróleo em terra no estado, posicionando o RN entre os maiores produtores nacionais dessa fonte energética.
- () A geração de energia eólica e a extração de petróleo são atividades econômicas que coexistem no Rio Grande do Norte, pertencendo a setores distintos da matriz energética do estado.
- () A região do Seridó é reconhecida pela extração de scheelita (tungstênio), atividade mineradora que posicionou o Brasil entre os maiores produtores mundiais desse mineral ao longo do século XX.
- A) V — V — V — V
- B) V — F — V — V
- C) F — V — F — V
- D) V — V — F — F
- E) F — F — V — V

18. Durante a dominação holandesa no Nordeste brasileiro (1630-1654), o território do atual Rio Grande do Norte também foi palco de ocupação neerlandesa. Sobre esse período e seus desdobramentos no território potiguar, assinale a alternativa correta.

A) A invasão holandesa no Rio Grande do Norte ocorreu antes da fundação do Forte dos Reis Magos, sendo os holandeses os primeiros europeus a estabelecer domínio permanente no território potiguar.

B) Durante a ocupação holandesa, todos os povos indígenas do Rio Grande do Norte resistiram ao domínio neerlandês, aliando-se aos portugueses para expulsar os invasores de forma unificada.

C) A dominação holandesa no Nordeste foi encerrada pelos próprios holandeses, que decidiram abandonar voluntariamente o território após constatar que a colonização não seria economicamente viável.

D) O Rio Grande do Norte não foi alcançado pela dominação holandesa, permanecendo sob domínio português ininterrupto durante todo o período colonial.

E) Durante a ocupação holandesa no Nordeste, alguns povos indígenas — como os Potiguaras — estabeleceram aliança com os neerlandeses, motivados pela oposição à colonização portuguesa, episódio que evidencia a complexidade das relações entre os diferentes grupos no período colonial.

19. Analise as afirmativas a seguir sobre episódios históricos marcantes do Rio Grande do Norte e assinale a alternativa correta.

I. O 30 de setembro de 1883 marcou a libertação dos escravizados em Mossoró, antecipando-se à Lei Áurea (Lei nº 3.353/1888) e conferindo à cidade

reconhecimento pioneiro no movimento abolicionista brasileiro.

II. O Motim das Mulheres, ocorrido em Mossoró em 1904, foi um protesto de caráter socioeconômico, liderado por mulheres que exigiam o abastecimento local de alimentos durante período de seca e fome, sendo considerado um dos primeiros exemplos de mobilização popular feminina no Nordeste.

III. A resistência de Mossoró ao bando de Lampião, em junho de 1927, resultou na rendição da cidade após três dias de negociação, com pagamento de resgate pelos comerciantes locais para que o bando se retirasse sem confronto.

IV. O Movimento de 1930 encerrou a República Velha no Brasil e resultou, no Rio Grande do Norte, na substituição dos governantes oligárquicos por interventores federais nomeados pelo governo provisório de Getúlio Vargas.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I, II e III.
- B) II, III e IV.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

20. Considerando os principais marcos históricos e geoeconômicos do Rio Grande do Norte estudados ao longo do conteúdo programático, assinale a alternativa que apresenta todas as associações corretas.

A) Forte dos Reis Magos (1598) → consolidação do domínio português no litoral potiguar / Scheelita → Seridó (tungstênio) / Sal marinho → litoral setentrional / Bacia Potiguar → produção de petróleo e gás natural

B) Forte dos Reis Magos (1630) → consolidação do domínio holandês / Scheelita → litoral norte (Areia Branca) / Sal marinho → Seridó / Bacia Potiguar → produção de petróleo e gás natural

C) Forte dos Reis Magos (1598) → consolidação do domínio português / Scheelita → litoral setentrional / Sal marinho → Seridó / Bacia Potiguar → produção de petróleo e gás natural

D) Forte dos Reis Magos (1598) → consolidação do domínio holandês / Scheelita → Seridó / Sal marinho → litoral setentrional / Bacia Potiguar → geração de energia eólica

E) Forte dos Reis Magos (1549) → consolidação do domínio português / Scheelita → Seridó / Sal marinho → litoral setentrional / Bacia Potiguar → produção de petróleo e gás natural

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A ética e a moral possuem origens filosóficas distintas e se manifestam de formas complementares na vida social e institucional. No que se refere à natureza, à origem e à função da ética e da moral, assinale a alternativa correta.

A) A moral, por ser construída historicamente no interior de grupos sociais, tem caráter sempre progressivo, evoluindo necessariamente em direção a padrões éticos mais elevados ao longo do tempo, sem possibilidade de retrocesso.

B) A função prescritiva da ética consiste em descrever os comportamentos morais observados em cada sociedade, sem qualquer pretensão de estabelecer parâmetros normativos ou avaliar criticamente os costumes vigentes.

C) A moral opera no plano das normas práticas e dos costumes de uma coletividade, enquanto a ética exerce, no

plano reflexivo, a função de fundamentar, avaliar e, quando necessário, propor a revisão dessas normas à luz de princípios racionais e valores universais.

D) A ética, por ser disciplina de natureza exclusivamente teórica, não produz qualquer efeito sobre a conduta prática dos indivíduos ou das instituições, limitando-se ao debate acadêmico e filosófico sem aplicação no mundo real.

E) A moral individual é sempre superior à moral coletiva em uma sociedade democrática, pois os valores pessoais do indivíduo, formados por meio da reflexão autônoma, devem prevalecer sobre os costumes e normas impostos pela coletividade.

22. Os princípios e valores éticos que orientam a administração pública estão diretamente relacionados ao modelo de Estado democrático consagrado pela Constituição Federal de 1988. Com base na relação entre ética, princípios constitucionais e valores do serviço público, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, é desprovido de eficácia normativa autônoma, funcionando apenas como reforço retórico dos demais princípios constitucionais da administração pública, sem capacidade de fundamentar, por si só, a anulação de atos administrativos.

B) Os valores de honestidade, lealdade e probidade no serviço público são exigíveis apenas nos momentos de maior exposição pública do servidor, como em atendimentos presenciais ou em atos formais, sendo dispensáveis nas atividades cotidianas de baixa visibilidade institucional.

C) O valor da transparência no serviço público impõe à administração não apenas o dever de não ocultar informações, mas também a obrigação de divulgá-las ativamente, de forma clara e acessível, permitindo que os cidadãos exerçam o controle social sobre a atuação pública.

D) Os princípios constitucionais da administração pública previstos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal aplicam-se exclusivamente à administração pública direta, não alcançando as entidades da administração indireta, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

E) O valor ético da eficiência no serviço público é satisfeito quando o servidor cumpre o número mínimo de tarefas exigido por sua chefia, sendo indiferente a qualidade do serviço prestado, o impacto sobre o interesse público e o grau de comprometimento do agente com os resultados institucionais.

23. O Decreto Estadual nº 33.094/2023 e a Lei Estadual nº 11.902/2024 integram o ordenamento normativo do Estado do Rio Grande do Norte voltado à promoção da ética e da integridade no serviço público. Com base nas disposições desses diplomas e nos princípios gerais de ética no serviço público, analise as afirmativas a seguir:

I. O servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN que tomar conhecimento de situação de assédio moral praticado por colega de trabalho contra terceiro tem o dever ético de comunicar o fato à autoridade competente, não sendo a omissão justificável por alegação de não envolvimento direto na situação.

II. A prática de assédio moral por servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN viola simultaneamente os deveres previstos no Código de Ética Profissional aprovado pelo Decreto Estadual nº

33.094/2023 e as vedações da Lei Estadual nº 11.902/2024, podendo fundamentar a responsabilização do agente em ambas as esferas.

III. O Código de Ética Profissional aprovado pelo Decreto Estadual nº 33.094/2023 e a Lei Estadual nº 11.902/2024 são aplicáveis exclusivamente nas situações em que a conduta do servidor cause dano material mensurável ao erário ou ao patrimônio público estadual.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa III está correta.
- C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

24. A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. Com base nas disposições dessa lei, no que se refere especificamente à caracterização das condutas vedadas e às obrigações institucionais dela decorrentes, assinale a alternativa correta.

- A) A Lei Estadual nº 11.902/2024 equipara o assédio moral ao assédio sexual para todos os fins, tratando-os como condutas de idêntica natureza, com os mesmos elementos de caracterização, os mesmos procedimentos de apuração e as mesmas sanções aplicáveis.
- B) Para a caracterização do assédio moral nos termos da Lei Estadual nº 11.902/2024, é necessário que as condutas sejam praticadas exclusivamente por superior hierárquico contra subordinado,

não sendo possível o reconhecimento de assédio moral entre servidores de mesma hierarquia ou de subordinado contra superior.

C) A obrigação institucional de adotar medidas de prevenção ao assédio moral e sexual, prevista na Lei Estadual nº 11.902/2024, é permanente e independe da ocorrência prévia de casos concretos de assédio no órgão ou entidade, pois a lei tem caráter essencialmente preventivo e não apenas reativo.

D) A Lei Estadual nº 11.902/2024 prevê que o assédio sexual somente se configura quando a conduta do agressor resultar em dano psicológico clinicamente comprovado à vítima, sendo irrelevante, para fins de caracterização, a natureza da conduta praticada e o contexto em que ocorreu.

E) Nos termos da Lei Estadual nº 11.902/2024, a instauração do procedimento apuratório de assédio moral ou sexual depende da manifestação expressa e formal da vítima direta, não sendo admitida a instauração de ofício pela autoridade competente quando esta tomar conhecimento dos fatos por outros meios.

25. A ética no serviço público, a cidadania e a democracia se articulam de forma indissociável na construção de um Estado que respeita a dignidade humana e promove o bem comum. Com base na síntese dos temas de ética no serviço público aplicáveis ao concurso de Polícia Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O policial penal, por exercer função de natureza coercitiva e de segurança pública, está isento da observância dos princípios éticos gerais do serviço público, pois sua atuação é regida exclusivamente por normas de procedimento operacional e regulamentos internos da instituição.

B) A atuação ética do policial penal contribui diretamente para a legitimidade da instituição perante a sociedade, pois a confiança dos cidadãos no sistema de justiça criminal depende, entre outros fatores, da conduta íntegra, imparcial e respeitosa dos agentes que exercem funções de custódia e segurança.

C) No exercício da função de Polícia Penal, a observância dos princípios éticos do serviço público é exigível apenas nas situações previstas em regulamentos internos da corporação, sendo inaplicáveis os princípios constitucionais da administração pública ao cotidiano da atividade penitenciária.

D) A ética no serviço público e o respeito aos direitos dos custodiados são valores antagônicos no exercício da função de Polícia Penal, pois a garantia da segurança do estabelecimento penal pressupõe, necessariamente, a restrição dos padrões éticos que orientam o tratamento dispensado às pessoas privadas de liberdade.

E) O compromisso do policial penal com a ética pública limita-se ao cumprimento das determinações de seus superiores hierárquicos, sendo irrelevante, para fins de avaliação ética da conduta funcional, a qualidade do tratamento dispensado às pessoas custodiadas e aos demais servidores do estabelecimento penal.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre o controle de constitucionalidade concentrado e os legitimados para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, previstos no art. 103 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, entre outros, o Presidente da República, a Mesa do Senado

Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República e partido político com representação no Congresso Nacional.

B) Qualquer cidadão brasileiro, no exercício de sua cidadania, possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

C) As confederações sindicais e entidades de classe, para propositura de ação direta de inconstitucionalidade, dispensam a demonstração de pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação.

D) Compete exclusivamente ao Procurador-Geral da República a legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sendo os demais órgãos meros coadjuvantes no processo.

E) Os Governadores de Estado não possuem legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

27. Sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

B) A ADPF possui natureza subsidiária, sendo cabível mesmo quando existente outro meio eficaz de sanar a lesividade, segundo entendimento doutrinário amplamente predominante.

C) A ADPF não pode ter por objeto atos normativos municipais, sendo seu cabimento restrito a atos federais e estaduais.

D) A ADPF é cabível exclusivamente para impugnar atos normativos posteriores à Constituição Federal de 1988, sendo vedada sua utilização para o chamado controle de constitucionalidade do direito pré-constitucional.

E) Compete à ADPF a impugnação de qualquer ato do Poder Público, ainda que não relacionado a preceito fundamental, bastando a relevância da matéria envolvida.

28. Sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e seus efeitos, assinale a alternativa correta.

A) A ADO tem por objetivo combater a omissão do Poder Público em tornar efetiva norma constitucional de eficácia limitada, cuja ausência de regulamentação inviabiliza o exercício de direitos constitucionalmente previstos.

B) A ADO pode ser proposta por qualquer cidadão, independentemente de sua condição de legitimado especial, em razão da relevância social do controle de omissões inconstitucionais.

C) A decisão proferida em ADO produz, em qualquer hipótese, efeitos retroativos automáticos, suprimindo definitivamente a omissão legislativa identificada.

D) A ADO não admite a concessão de medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza exclusivamente declaratória dessa ação.

E) A inconstitucionalidade por omissão somente pode ser reconhecida em relação a omissões do Poder Legislativo, não se estendendo a omissões do Poder Executivo.

29. Sobre a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), prevista no art. 102, I, "a", da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A ADC tem por objeto lei ou ato normativo federal, tendo por finalidade afastar a insegurança jurídica gerada por divergências quanto à validade da norma impugnada.

B) A ADC e a ADI possuem natureza e finalidades opostas, não sendo possível, segundo entendimento do STF, a fungibilidade entre ambas em determinadas circunstâncias.

C) A decisão de mérito proferida em ADC não produz eficácia contra todos, vinculando apenas as partes diretamente envolvidas no processo.

D) Compete à ADC, além do controle de leis federais, a análise de constitucionalidade de leis estaduais e municipais em face das respectivas Constituições estaduais.

E) A medida cautelar em ADC, quando concedida, produz efeito de determinar a suspensão do julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação, pelo prazo improrrogável de cento e oitenta dias.

30. Sobre a inconstitucionalidade e suas espécies, no que se refere ao vício de inconstitucionalidade, assinale a alternativa correta.

A) A inconstitucionalidade formal decorre da inobservância do procedimento estabelecido pela Constituição para a elaboração do ato normativo, ou da incompetência do órgão que o editou.

B) A inconstitucionalidade material relaciona-se exclusivamente ao processo legislativo de elaboração da norma, e não ao conteúdo do ato normativo.

C) A inconstitucionalidade superveniente, segundo entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, ocorre quando norma válida ao tempo de sua edição torna-se incompatível com nova

Constituição promulgada posteriormente, sendo tal situação tratada pela teoria da inconstitucionalidade superveniente.

D) Não há, segundo a doutrina constitucionalista brasileira, distinção entre inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão.

E) A inconstitucionalidade formal orgânica ocorre quando há desrespeito ao processo legislativo previsto na Constituição, e não quando há incompetência do ente federativo para a edição da norma.

31. Sobre a técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação conforme a Constituição, assinale a alternativa correta.

A) A declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ocorre quando o Supremo Tribunal Federal afasta determinada interpretação inconstitucional de um dispositivo legal, sem suprimir o texto da norma impugnada.

B) A interpretação conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto são técnicas idênticas, não havendo qualquer distinção entre elas reconhecida pela doutrina.

C) A interpretação conforme a Constituição não pode ser utilizada quando a norma admitir mais de uma interpretação possível, sendo cabível apenas quando há uma única interpretação compatível com a Constituição.

D) A declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto implica a supressão integral do dispositivo legal impugnado, com efeitos erga omnes e ex tunc.

E) Não é possível, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, declarar a inconstitucionalidade parcial de uma norma sem a efetiva supressão de parte de seu texto.

32. Sobre a repristinação e seus efeitos no controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta.

A) A declaração de inconstitucionalidade de uma lei revogadora, em regra, e segundo entendimento predominante, tem o efeito de repristinar a lei anteriormente revogada, salvo manifestação expressa em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal.

B) A repristinação, no controle de constitucionalidade, é vedada em qualquer hipótese, ainda que a lei revogadora seja declarada inconstitucional com efeitos ex tunc.

C) A repristinação tácita é instituto amplamente aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo a regra geral em matéria de revogação de leis.

D) Os efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade não podem, em qualquer hipótese, ser objeto de modulação pelo Supremo Tribunal Federal.

E) A repristinação no controle de constitucionalidade não guarda qualquer relação com os efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, sendo institutos completamente independentes.

33. Sobre as cláusulas pétreas implícitas e a discussão doutrinária acerca de sua existência no ordenamento constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) Parte da doutrina constitucionalista sustenta a existência de cláusulas pétreas implícitas, como as normas relativas ao próprio processo de emenda constitucional previsto no art. 60 da Constituição Federal.

B) A existência de cláusulas pétreas implícitas é unanimemente rejeitada pela doutrina constitucionalista brasileira, prevalecendo o entendimento de que apenas as cláusulas pétreas expressas no

art. 60, § 4º, são reconhecidas pelo ordenamento.

C) As cláusulas pétreas, sejam expressas ou implícitas, podem ser livremente suprimidas mediante aprovação de emenda constitucional por unanimidade dos membros do Congresso Nacional.

D) A discussão sobre cláusulas pétreas implícitas não possui qualquer relevância prática no controle de constitucionalidade de emendas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

E) As cláusulas pétreas implícitas, segundo a doutrina que as reconhece, dizem respeito exclusivamente a normas de natureza tributária previstas na Constituição Federal.

34. Sobre o controle de constitucionalidade preventivo exercido pelo Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

A) As Comissões de Constituição e Justiça, no âmbito do processo legislativo, exercem controle preventivo de constitucionalidade ao analisarem a compatibilidade dos projetos de lei com a Constituição Federal.

B) O controle preventivo de constitucionalidade exercido pelo Poder Legislativo é vinculante, não podendo o Plenário da Casa Legislativa deliberar em sentido contrário ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

C) O veto jurídico, exercido pelo Presidente da República, não constitui forma de controle preventivo de constitucionalidade, mas apenas de controle de conveniência política.

D) O controle preventivo de constitucionalidade exercido pelo Poder Legislativo é exclusivo da Câmara dos Deputados, não havendo órgão correlato no Senado Federal.

E) Não há, no processo legislativo brasileiro, qualquer mecanismo de controle preventivo de constitucionalidade exercido pelo próprio Poder Legislativo.

35. Sobre a coisa julgada inconstitucional e sua relativização no Direito Constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A tese da relativização da coisa julgada inconstitucional sustenta que sentenças fundadas em norma posteriormente declarada inconstitucional podem, em determinadas hipóteses, ser desconstituídas, mesmo após o trânsito em julgado, observados os instrumentos processuais cabíveis.

B) A coisa julgada, uma vez formada, é absolutamente imutável no ordenamento jurídico brasileiro, não admitindo qualquer espécie de revisão, ainda que fundada em inconstitucionalidade reconhecida posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal.

C) A ação rescisória não pode, em qualquer hipótese, ter por fundamento a inconstitucionalidade da norma que serviu de base à decisão rescindenda.

D) A relativização da coisa julgada inconstitucional é instituto unanimemente aceito pela doutrina e pela jurisprudência brasileira, sem qualquer controvérsia quanto aos seus limites e requisitos.

E) A declaração de inconstitucionalidade de norma pelo Supremo Tribunal Federal desconstitui automaticamente todas as decisões judiciais transitadas em julgado que tenham aplicado a norma declarada inconstitucional, independentemente de provocação da parte interessada.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre os elementos e pressupostos do ato administrativo, com ênfase na competência e na forma, assinale a alternativa correta.

A) A competência para a prática de atos administrativos é elemento de ordem pública, improrrogável e intransferível por vontade das partes, podendo ser delegada ou avocada nos termos da lei, sendo que a prática de ato por agente absolutamente incompetente gera nulidade insanável, enquanto a incompetência relativa admite convalidação.

B) A forma do ato administrativo é elemento essencial à sua validade em qualquer hipótese, de modo que qualquer ato praticado sem observância da forma legalmente prescrita será necessariamente nulo, independentemente de ter causado prejuízo ao administrado ou ao interesse público.

C) O silêncio administrativo, isto é, a omissão da Administração em se manifestar quando instada pelo administrado, produz efeito jurídico de aprovação tácita do pedido formulado, nos casos em que a lei expressamente atribuir ao silêncio essa consequência jurídica, não sendo o silêncio, em regra, considerado ato administrativo.

D) A delegação de competência transfere ao delegado não apenas a atribuição de praticar o ato, mas também a responsabilidade exclusiva pelos atos praticados no exercício da competência delegada, isentando o delegante de qualquer responsabilidade pelos atos praticados pelo delegado.

E) Os atos administrativos praticados por funcionário de fato — aquele que exerce a função pública sem ter sido regularmente investido no cargo — são sempre nulos, não podendo produzir qualquer efeito jurídico, pois a regularidade da investidura é pressuposto de validade de todo e qualquer ato administrativo.

37. Sobre o regime disciplinar dos servidores públicos federais e a responsabilidade nas esferas civil, penal e administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990 e da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A responsabilidade civil do servidor público federal decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposos, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, podendo ser apurada administrativamente ou perante o Poder Judiciário, sendo que a Administração pode descontar do servidor, em parcelas, o valor do dano que lhe seja imputado, desde que com o seu consentimento.

B) A responsabilidade penal do servidor abrange os crimes e as contravenções funcionais imputadas a ele nessa qualidade, sendo que a absolvição criminal produz sempre efeitos na esfera administrativa, impedindo a aplicação de qualquer sanção disciplinar pelo mesmo fato que embasou a ação penal.

C) A responsabilidade administrativa do servidor resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou fora dele, quando atente contra a dignidade do cargo ou contra os deveres funcionais previstos na Lei nº 8.112/1990, sendo aplicável também aos atos praticados fora do horário de serviço quando configurarem infração disciplinar.

D) A acumulação ilícita de cargos públicos é infração disciplinar que sujeita o servidor à penalidade de demissão, independentemente de processo administrativo disciplinar, pois a acumulação é objetivamente verificável e não admite qualquer justificativa ou causa excludente de ilicitude.

E) A sindicância e o processo administrativo disciplinar são espécies do gênero processo administrativo

sancionatório, sendo que ambos exigem, obrigatoriamente, a presença de advogado constituído pelo servidor para garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.112/1990.

38. Acerca dos contratos de concessão de serviço público e as parcerias público-privadas, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995 e da Lei Federal nº 11.079/2004, assinale a alternativa correta.

A) A concessão comum de serviço público, regida pela Lei nº 8.987/1995, diferencia-se da concessão patrocinada (PPP) por não admitir contraprestação pecuniária do poder concedente ao concessionário, sendo a remuneração do concessionário na concessão comum proveniente exclusivamente das tarifas pagas pelos usuários do serviço.

B) A concessão administrativa de serviço público, prevista na Lei nº 11.079/2004, é espécie de contrato de concessão em que o poder público remunera o parceiro privado diretamente, sendo admitida a cobrança de tarifa dos usuários como fonte complementar de receita do parceiro privado, desde que não exceda 50% (cinquenta por cento) da remuneração total do contrato.

C) Nas parcerias público-privadas, a Lei nº 11.079/2004 veda a celebração de contratos de PPP cujo período de vigência seja inferior a 5 (cinco) anos ou superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluídas eventuais prorrogações, e cujo valor seja inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

D) A responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento das contraprestações devidas ao parceiro privado nos contratos de PPP pode ser garantida por fundo garantidor de parcerias (FGP), vinculação de receitas,

contratação de seguros ou emissão de títulos, sendo vedada a utilização de patrimônio público como garantia nas PPPs.

E) Na concessão comum regida pela Lei nº 8.987/1995, o prazo contratual é sempre de 25 (vinte e cinco) anos, improrrogável, por ser esse o prazo máximo fixado pela própria lei para todas as modalidades de concessão de serviço público, independentemente do setor econômico envolvido.

39. Sobre os princípios constitucionais da Administração Pública e sua aplicação no controle dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe ao agente público não apenas o cumprimento da lei, mas também a observância de padrões éticos de honestidade, lealdade e probidade, sendo que a violação da moralidade, por si só, pode fundamentar a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, independentemente de ilegalidade formal.

B) O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, tem como finalidade precípua a divulgação dos atos administrativos nos meios de comunicação de massa, exigindo que a Administração Pública divulgue suas ações em jornais de grande circulação e em redes sociais, além da publicação no Diário Oficial.

C) O princípio da impessoalidade, em sua dimensão externa, impede que os atos administrativos sejam praticados com favorecimento ou prejuízo a determinado particular por razões de ordem pessoal, enquanto em sua dimensão interna veda que a publicidade dos atos governamentais

seja utilizada para a promoção pessoal dos agentes públicos, conforme art. 37, § 1º, da CF/88.

D) O princípio da legalidade administrativa é absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que nenhum ato administrativo pode ser praticado sem expressa e específica autorização legal, sendo inconstitucional qualquer medida provisória ou decreto autônomo que ampliem os poderes da Administração Pública sem prévia lei em sentido formal.

E) O princípio da eficiência foi introduzido no caput do art. 37 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, tendo por objetivo principal reformar o aparelho do Estado para torná-lo mais ágil e menos burocrático, com foco na redução do quadro de servidores públicos e na privatização dos serviços públicos essenciais.

40. Sobre o regime jurídico das licitações públicas e as contratações diretas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, assinale a alternativa correta.

A) A dispensa de licitação por valor, prevista na Lei nº 14.133/2021, é cabível para contratações de obras e serviços de engenharia de valor inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e para outros bens e serviços de valor inferior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo admitida a soma de contratações sucessivas para burlar esses limites desde que cada contratação individual não supere os tetos.

B) A inexigibilidade de licitação pressupõe a inviabilidade de competição e pode ocorrer nas hipóteses previstas no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, que elenca rol exemplificativo das situações de inexigibilidade, admitindo-se a contratação direta em outras situações de inviabilidade

de competição não expressamente listadas na lei.

C) A contratação emergencial por dispensa de licitação, prevista no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, é cabível nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, sendo admitida para cobrir situações emergenciais criadas pela própria negligência da Administração.

D) A contratação direta, seja por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, deve ser instruída com documentação comprobatória das condições que a ensejam e publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sendo a publicação condição de eficácia da contratação direta, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

E) A retomada do objeto contratado pela Administração, em caso de rescisão do contrato por inadimplemento do contratado, pode ser feita diretamente ou por meio de contratação emergencial, nos termos da Lei nº 14.133/2021, sendo desnecessária nova licitação para a continuidade imediata da execução do serviço ou obra interrompida.

41. Acerca da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com as alterações da Lei nº 14.230/2021, sobre o procedimento da ação de improbidade e as medidas cautelares, assinale a alternativa correta.

A) A ação de improbidade administrativa tramita perante a Justiça Comum (estadual ou federal), sendo incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar ação de improbidade mesmo quando o réu for empregado público celetista de empresa pública ou sociedade de economia mista.

B) O afastamento cautelar do agente público acusado de ato de improbidade, previsto no art. 20 da Lei nº 8.429/1992, pode ser decretado pelo juiz a requerimento do Ministério Público a qualquer momento da ação, desde que demonstrada a necessidade da medida para a regular instrução do processo, produzindo efeito automático de suspensão da remuneração do agente afastado.

C) O acordo de não persecução cível, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, pode ser celebrado entre o Ministério Público e o investigado em qualquer fase da investigação ou da ação de improbidade, desde que o investigado confesse a prática do ato ilícito e se comprometa a ressarcir integralmente o dano causado ao erário, com exclusão de todas as demais sanções.

D) A Lei nº 14.230/2021 manteve a legitimidade concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público interessadas para a propositura da ação de improbidade administrativa, limitando-se a estabelecer que o MP deve ser ouvido previamente antes do ajuizamento pela pessoa jurídica lesada.

E) A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa somente produz efeitos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos da Lei nº 8.429/1992, não sendo admitida a antecipação desse efeito antes da conclusão definitiva do processo judicial.

42. Sobre os princípios do orçamento público e as normas de finanças públicas previstas na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/1964, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da universalidade orçamentária determina que todas as

receitas e despesas do Estado devem constar da lei orçamentária anual, vedada a existência de caixas paralelos ou fundos extrarçamentários que movimentem recursos públicos sem previsão na LOA, ressalvadas as exceções expressamente previstas na Constituição Federal.

B) O princípio da anualidade orçamentária estabelece que o orçamento público tem vigência de um exercício financeiro, que coincide com o ano civil, e que as dotações orçamentárias não utilizadas ao final do exercício financeiro são automaticamente canceladas, sendo vedada a transposição de restos a pagar para o exercício seguinte.

C) O princípio da exclusividade orçamentária, previsto no art. 165, § 8º, da Constituição Federal, veda que a lei orçamentária anual contenha dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação de despesa, sendo permitida, contudo, a autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito.

D) O princípio do equilíbrio orçamentário impõe que as receitas estimadas sejam sempre iguais às despesas fixadas na lei orçamentária anual, sendo vedado ao legislador aprovar orçamento deficitário, pois o desequilíbrio entre receitas e despesas viola o art. 167, III, da Constituição Federal (regra de ouro das finanças públicas).

E) O princípio da especificação orçamentária veda que o orçamento consigne dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de variados programas de trabalho, exigindo que as dotações sejam discriminadas por categoria econômica, fonte de recursos, função, subfunção, programa, projeto, atividade e elemento de despesa.

43. Sobre a intervenção do Estado na economia e as formas de atuação do Estado como agente econômico, nos termos do art. 173 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O Estado pode explorar diretamente atividade econômica apenas quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, sendo que a exploração direta pelo Estado não afasta a incidência das normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive quanto à tributação, nos termos do art. 173, § 1º, II, da CF/88.

B) As empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica estão sujeitas ao regime de precatórios para o pagamento de suas dívidas, pois integram a Administração Pública Indireta e, por isso, gozam das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como a impenhorabilidade de seus bens.

C) O monopólio da União sobre determinadas atividades econômicas, como a pesquisa e lavra de petróleo e gás natural, previsto no art. 177 da CF/88, impede que a União contrate com empresas estatais ou privadas a execução dessas atividades, pois o monopólio implica execução exclusiva e direta pela própria União por meio de seus órgãos.

D) As concessões e autorizações de serviços públicos e de uso de bens públicos, bem como a pesquisa e lavra de recursos minerais, dependem de autorização do Congresso Nacional para sua outorga pelo Poder Executivo, nos termos do art. 176, § 1º, da CF/88, sendo o silêncio do Congresso interpretado como denegação da autorização.

E) A atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, nos termos do art. 174 da CF/88, compreende as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo o planejamento determinante tanto para o setor público quanto para o setor privado, em razão do caráter impositivo das políticas econômicas do Estado sobre toda a economia nacional.

44. Sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública Federal, com ênfase nas entidades da Administração Indireta e no controle de suas atividades, assinale a alternativa correta.

A) As empresas públicas federais criadas para a exploração de atividade econômica submetem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto à tributação e às relações trabalhistas, mas mantêm obrigações específicas de direito público, como a necessidade de concurso público para admissão de pessoal e a sujeição ao controle do Tribunal de Contas da União.

B) As sociedades de economia mista federais são constituídas sob a forma de sociedade anônima e têm capital composto obrigatoriamente de ações ordinárias pertencentes em maioria ao Poder Público, sendo que as ações preferenciais podem ser detidas livremente por particulares, sem limite de participação, respeitada a maioria do capital votante pelo Estado.

C) As fundações públicas federais de direito privado, instituídas pelo Poder Público com dotação patrimonial própria, não integram a Administração Pública Indireta, sendo classificadas como entidades paraestatais, à semelhança das organizações sociais e das organizações da sociedade civil de interesse público.

D) As autarquias federais gozam de prerrogativas processuais equivalentes às da Fazenda Pública, como os prazos diferenciados para resposta e recurso, o reexame necessário das sentenças que lhes sejam desfavoráveis e o pagamento de dívidas pelo regime de precatórios, em razão de sua natureza jurídica de direito público, sendo, contudo, tais prerrogativas extensíveis também às empresas públicas federais que prestem serviços públicos.

E) O controle externo das empresas públicas e sociedades de economia mista federais pelo Tribunal de Contas da União abrange exclusivamente as despesas realizadas com recursos provenientes da União a título de transferências orçamentárias, sendo dispensado o controle sobre as receitas e despesas oriundas das atividades operacionais próprias das estatais.

45. Analise as afirmativas a seguir sobre o regime jurídico da responsabilidade civil do Estado e o direito de regresso contra os agentes públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

I. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, aplica-se tanto às pessoas jurídicas de direito público quanto às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, exigindo-se, para a responsabilização, apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da conduta do agente, dispensada a demonstração de dolo ou culpa.

II. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo que a vítima deve propor a ação indenizatória diretamente contra a pessoa jurídica de direito público ou contra a pessoa jurídica prestadora de serviço público — e não diretamente contra o agente causador do dano —, conforme

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

III. A ação regressiva do Estado em face do agente público causador do dano exige a comprovação de dolo ou culpa do agente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo que o prazo prescricional para o exercício dessa ação regressiva é de 3 (três) anos, contados da data do pagamento da indenização ao lesado, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços públicos é sempre subjetiva, exigindo a comprovação de culpa anônima do serviço (faute du service), independentemente de o Estado ter ou não o dever específico de agir para evitar o dano no caso concreto.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I, II e III.

B) I e II.

C) II e III.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

DIREITOS HUMANOS

46. A teoria geral dos direitos humanos distingue os direitos de quarta geração, reconhecidos por parte da doutrina como a mais recente dimensão dos direitos humanos. Sobre a evolução geracional dos direitos humanos e a característica da progressividade, assinale a alternativa correta.

A) Os direitos de quarta geração, reconhecidos por parte da doutrina, relacionam-se à globalização política e compreendem os direitos à democracia, à informação e ao pluralismo, conforme sistematização proposta por Paulo Bonavides.

B) A progressividade dos direitos humanos significa que os direitos já reconhecidos podem ser livremente suprimidos pelos Estados quando não mais atenderem aos interesses da maioria da população, em respeito ao princípio democrático.

C) Os direitos de terceira geração, denominados direitos de solidariedade ou fraternidade, têm como titulares apenas os Estados nacionais, e não os indivíduos ou grupos sociais.

D) Os direitos de segunda geração, como os direitos sociais, são caracterizados pela dimensão negativa, exigindo abstenção do Estado, enquanto os direitos de primeira geração, como as liberdades individuais, exigem prestações positivas.

E) A doutrina é unânime quanto ao reconhecimento de uma quarta e de uma quinta geração de direitos humanos, havendo consenso internacional sobre seu conteúdo específico nos tratados de direitos humanos adotados pela ONU.

47. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), adotado pela ONU em 1966, estabelece obrigações específicas para os Estados-partes na realização dos direitos nele previstos. Sobre o PIDESC e o princípio da realização progressiva, assinale a alternativa correta.

A) O PIDESC estabelece que os Estados-partes têm obrigação de implementar imediata e plenamente todos os direitos nele previstos, independentemente de seus recursos disponíveis e de seu nível de desenvolvimento econômico.

B) O princípio da realização progressiva previsto no PIDESC significa que os Estados podem indefinidamente adiar a implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem que o

descumprimento configure violação de obrigação internacional.

C) O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU reconhece que, mesmo sob o princípio da realização progressiva, os Estados têm obrigação de tomar medidas imediatas, garantir níveis mínimos essenciais de cada direito e abster-se de retroceder nas conquistas já alcançadas.

D) O PIDESC não admite qualquer limitação aos direitos nele previstos, sendo os direitos econômicos, sociais e culturais absolutamente inderrogáveis e insusceptíveis de restrição pelos Estados-partes em qualquer circunstância.

E) O Protocolo Facultativo ao PIDESC, adotado em 2008, criou apenas o mecanismo de relatórios periódicos para o monitoramento dos direitos previstos no Pacto, sem prever comunicações individuais ou mecanismo de investigação.

48. A segurança pública e os direitos humanos se articulam na exigência de responsabilidade dos agentes públicos por abusos cometidos no exercício da função. Com base na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 prevê que os agentes públicos que praticam abuso de autoridade respondem apenas na esfera administrativa, não sendo possível a cumulação com responsabilidade penal, em razão do princípio do non bis in idem.

B) A Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) exige, para a configuração dos crimes de abuso de autoridade, que a conduta do agente seja praticada com finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, nos termos do artigo 1º, § 1º.

C) A Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério Público a função de controle externo da atividade policial, mas veda que o Ministério Público requisiute documentos ou informações de órgãos policiais sem autorização judicial prévia.

D) A Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) aplica-se apenas a agentes policiais, não alcançando magistrados, membros do Ministério Público ou outros servidores públicos no exercício de função pública.

E) A Constituição Federal de 1988 não prevê qualquer mecanismo institucional de controle externo da atividade policial, deixando essa matéria à regulamentação da legislação ordinária.

49. O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.326/2003) e a legislação correlata articulam segurança pública e direitos humanos. A Constituição Federal de 1988 prevê a segurança como direito fundamental e dever do Estado. Com base no artigo 144 da Constituição Federal, que trata dos órgãos de segurança pública, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal prevê que a segurança pública é exercida pelos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.

B) A Polícia Federal, nos termos da Constituição Federal, tem como função precípua a repressão ao tráfico de entorpecentes, excluindo de suas atribuições a apuração de infrações penais contra a ordem política e social.

C) As Polícias Militares, nos termos da Constituição Federal, são subordinadas aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, sendo consideradas forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro.

D) A Constituição Federal prevê que as Polícias Civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira e têm como função constitucional a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

E) A Constituição Federal atribui às Polícias Penais a custódia e a fiscalização dos estabelecimentos penais e a reintegração social do detento, sendo a Polícia Penal Federal subordinada ao Ministério da Segurança Pública.

50. A proteção dos direitos humanos das pessoas com transtornos mentais é assegurada pela Lei nº 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica) e pelos instrumentos internacionais aplicáveis. Com base nessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 10.216/2001 prevê que a internação psiquiátrica involuntária, realizada sem o consentimento do paciente, somente pode ser determinada por médico e prescinde de qualquer comunicação ao Ministério Público.

B) A Lei nº 10.216/2001 estabelece que o modelo assistencial em saúde mental deve ser estruturado em rede de atenção à saúde mental em condições adequadas, visando à reinserção social do paciente em seu meio, sendo vedada a adoção do modelo asilar.

C) A Lei nº 10.216/2001 prevê que os pacientes em internação psiquiátrica têm direito de receber o maior número de informações sobre sua doença e seu tratamento, mas esse direito pode ser suprimido quando o médico responsável considerar que o conhecimento da condição clínica pode ser prejudicial ao tratamento.

D) A Lei nº 10.216/2001 autoriza a internação compulsória apenas quando determinada pela Justiça, em caráter excepcional, para garantir a segurança do paciente ou de outrem, sendo a internação

involuntária aquela realizada a pedido de terceiro ou familiar.

E) A Lei nº 10.216/2001 veda expressamente que pessoas com transtornos mentais sejam submetidas a internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos, determinando que todo tratamento deve ser realizado exclusivamente em regime ambulatorial.

51. O direito à alimentação adequada é direito humano fundamental e direito social previsto na Constituição Federal de 1988. Com base na Constituição Federal e na legislação aplicável, assinale a alternativa correta.

A) O direito à alimentação foi incluído no rol dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal desde sua promulgação em 1988, sem necessidade de emenda constitucional posterior.

B) A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006) define segurança alimentar e nutricional como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.

C) O direito à alimentação, por ser direito social de natureza programática, não gera qualquer obrigação imediata ao Estado, dependendo sempre de legislação infraconstitucional específica para produzir efeitos jurídicos.

D) A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006) restringe a responsabilidade pela realização do direito humano à alimentação adequada ao Poder Executivo federal, não alcançando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

E) O direito humano à alimentação adequada, conforme previsto nos

instrumentos internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, abrange apenas a dimensão quantitativa da alimentação, não alcançando aspectos qualitativos como a adequação nutricional e cultural dos alimentos.

52. O direito internacional dos direitos humanos reconhece a proteção específica das vítimas de violações graves. Com base nos Princípios e Diretrizes Básicos sobre o Direito a Recurso e Reparação para Vítimas de Violações Flagrantes do Direito Internacional dos Direitos Humanos e de Violações Graves do Direito Internacional Humanitário (ONU, 2005), assinale a alternativa correta.

A) Os Princípios Básicos sobre Reparação de 2005 estabelecem que a reparação às vítimas de violações de direitos humanos abrange exclusivamente a indenização pecuniária, não contemplando outras formas de reparação como a reabilitação ou as garantias de não repetição.

B) Os Princípios Básicos sobre Reparação de 2005 reconhecem apenas uma modalidade de reparação às vítimas: a restituição, que visa restaurar a situação anterior à violação, não contemplando medidas para situações em que a restituição plena não seja possível.

C) Os Princípios Básicos sobre Reparação de 2005 estabelecem que o direito à verdade é componente essencial da reparação às vítimas de violações graves de direitos humanos, incluindo o direito de saber a verdade sobre as circunstâncias das violações sofridas.

D) Os Princípios Básicos sobre Reparação de 2005 têm natureza jurídica de tratado internacional vinculante, sendo de cumprimento obrigatório imediato para todos os Estados-membros da ONU, independentemente de ratificação.

E) Os Princípios Básicos sobre Reparação de 2005 limitam o direito à reparação às violações de direitos humanos cometidas por agentes estatais, não alcançando as violações perpetradas por atores não estatais como grupos armados ou empresas transnacionais.

53. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) prevê a figura do patronato como instrumento de apoio ao egresso do sistema prisional. Com base nas disposições da LEP sobre o egresso e o patronato, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Execução Penal define egresso como exclusivamente o liberado definitivo, não alcançando o liberado condicional ou o beneficiário de saída temporária.

B) A Lei de Execução Penal prevê que o patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, podendo orientá-los na obtenção de trabalho, bem como representá-los junto às autoridades e entidades.

C) A Lei de Execução Penal não contempla qualquer forma de assistência ao egresso após sua liberação definitiva, pois a responsabilidade do Estado cessa com o término do cumprimento da pena.

D) A Lei de Execução Penal prevê que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, mas limita essa assistência ao prazo de seis meses a partir da liberação definitiva.

E) O egresso, nos termos da Lei de Execução Penal, tem direito ao alojamento e à alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de sessenta dias a partir de sua liberação, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez.

54. A Constituição Federal de 1988 e os tratados internacionais de direitos humanos asseguram proteção específica às

vítimas de crimes e às pessoas em situação de vulnerabilidade no processo penal. Com base na legislação brasileira e nos instrumentos internacionais aplicáveis, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, prevê o depoimento especial como modalidade de inquirição realizada por profissional especializado em local adequado, com o objetivo de evitar a revitimização.

B) A proteção das vítimas de crimes no processo penal brasileiro não contempla qualquer mecanismo específico de proteção à identidade da vítima, sendo seus dados pessoais sempre públicos nos autos do processo.

C) A Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder (ONU, 1985) tem natureza jurídica de tratado internacional vinculante, obrigando todos os Estados-membros da ONU ao cumprimento imediato de suas disposições.

D) A Lei nº 9.807/1999 (Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas) não prevê qualquer modalidade de proteção à identidade das pessoas incluídas em programas de proteção, por considerar que a identidade é atributo irrenunciável da personalidade.

E) A legislação brasileira não prevê mecanismos de reparação às vítimas de crimes praticados por agentes do Estado, matéria regulada exclusivamente pelos tratados internacionais de direitos humanos.

55. A proteção dos direitos humanos no âmbito do sistema prisional brasileiro articula normas constitucionais,

infraconstitucionais e internacionais. Com base no conjunto dos temas abordados neste simulado e nos anteriores, assinale a alternativa correta sobre os princípios e normas que regem o tratamento digno das pessoas privadas de liberdade.

A) O princípio da humanidade das penas, consagrado na Constituição Federal de 1988 e nos instrumentos internacionais aplicáveis, veda apenas as penas de morte e de caráter perpétuo, não alcançando as condições materiais de cumprimento da pena privativa de liberdade.

B) A vedação constitucional a penas cruéis, prevista no artigo 5º, inciso XLVII, alínea "e", da Constituição Federal, aplica-se apenas às penas em sentido estrito, não abrangendo as condições de encarceramento que possam configurar tratamento cruel, desumano ou degradante.

C) O STF, na ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e determinou que o Poder Executivo apresentasse plano nacional para a eliminação do quadro de violação de direitos fundamentais dos presos, com prazo e metas definidos.

D) As Regras de Mandela, os Princípios Básicos sobre o Uso da Força, as Regras de Bangkok e os Princípios de Minnesota são instrumentos internacionais com natureza jurídica de tratado vinculante, gerando obrigações diretas e imediatas para os Estados que os ratificaram.

E) A Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo 5º, inciso XLIX, que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, dispositivo que constitui um dos principais fundamentos constitucionais para a proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre a execução da pena nos casos de condenado que pratica nova infração penal durante o período de saída temporária. De acordo com os arts. 122, 123 e 125 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A saída temporária será automaticamente revogada quando o condenado praticar fato definido como crime doloso durante o benefício, vedada a concessão de nova saída temporária pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 125 da LEP.

B) A saída temporária poderá ser revogada quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, tiver seu comportamento reconhecido como incompatível com a concessão do benefício ou descumprir qualquer das condições estabelecidas; revogada a autorização, não poderá ser novamente concedida no mesmo ano.

C) A saída temporária não poderá ser revogada durante o seu período de concessão, cabendo ao juiz da execução aguardar o término do benefício para deliberar sobre eventual restrição futura, em decorrência de infração praticada durante a saída.

D) A saída temporária poderá ser revogada quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, tiver seu comportamento reconhecido como incompatível com a concessão do benefício ou descumprir qualquer das condições estabelecidas; revogada a autorização, poderá ser novamente concedida no mesmo ano, a critério do juiz da execução, ouvido o Ministério Público.

E) A saída temporária será suspensa preventivamente pelo diretor do estabelecimento quando o condenado

praticar fato definido como crime doloso, devendo o juiz da execução deliberar sobre a revogação definitiva no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

57. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre o cumprimento da pena e a proteção da maternidade. De acordo com o art. 83, §§ 2º e 3º, da Lei nº 7.210/1984, e com as normas sobre estabelecimentos penais para mulheres, assinale a alternativa correta.

A) Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos; é vedada qualquer forma de creche nos estabelecimentos penais, devendo os filhos ser encaminhados a familiares ou ao serviço de assistência social após o período de amamentação.

B) Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos por, no mínimo, 6 (seis) meses; haverá seção para gestante e parturiente e creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos.

C) Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos; a LEP não estabelece prazo mínimo para a amamentação nos estabelecimentos penais, ficando a critério da administração penitenciária.

D) Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos; haverá seção para gestante e parturiente, sendo vedada a instalação de creche dentro dos estabelecimentos penais por razões de segurança.

E) Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam amamentar seus

filhos por, no mínimo, 6 (seis) meses; a LEP não prevê creche para crianças maiores de 6 meses, devendo essas ser encaminhadas a familiares ou ao serviço de assistência social.

58. A Lei de Execução Penal regula a remição de pena. De acordo com o art. 126, §§ 3º e 6º, da Lei nº 7.210/1984, analise as afirmativas a seguir sobre as regras da remição.

I. As horas diárias de atividade de estudo poderão ser acumuladas com as de trabalho, para fins de remição, desde que compatíveis com as atividades do condenado.

II. O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

III. O tempo remido será declarado pelo juiz da execução e computado como pena cumprida para todos os efeitos.

IV. A remição de pena pelo estudo aplica-se ao preso provisório e ao condenado, vedada, porém, ao internado submetido a medida de segurança.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I, II e IV.

B) I, II e III.

C) II, III e IV.

D) I e III.

E) I, II, III e IV.

59. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a execução da pena em estabelecimentos penais agrícolas. De acordo com o art. 91 da Lei nº 7.210/1984, e com as normas sobre colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, assinale a alternativa correta.

A) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime

semiaberto, podendo o condenado ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos de salubridade previstos na LEP quanto a aeração, insolação e condicionamento térmico adequado.

B) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, podendo o condenado ser alojado em compartimento coletivo, conforme disponibilidade do estabelecimento.

C) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo obrigatório o alojamento em cela individual com área mínima de 6,00 m², por aplicação analógica das regras da penitenciária.

D) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime aberto e semiaberto, devendo o condenado em regime aberto ser separado em área específica do mesmo estabelecimento.

E) A colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto, podendo o condenado ser alojado em cela individual ou coletiva, a critério do diretor, observada a capacidade do estabelecimento e os requisitos de salubridade previstos em regulamento.

60. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre os direitos do preso no que se refere à correspondência escrita e ao contato com o mundo exterior. De acordo com o art. 41, XV, da Lei nº 7.210/1984, e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

A) O preso tem direito ao contato com o mundo exterior por meio de

correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes; a interceptação da correspondência do preso é vedada em qualquer hipótese, por violar o sigilo de correspondência previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal.

B) O preso tem direito ao contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes; esse direito poderá ser suspenso ou restringido pelo diretor do estabelecimento, por ato motivado, nos casos previstos no regulamento penitenciário, por razões de segurança ou disciplina.

C) O preso tem direito ao contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes; a correspondência do preso pode ser aberta e lida pela autoridade penitenciária para fins de segurança, desde que não seja destruída, preservando-se o conteúdo para conhecimento do próprio preso.

D) O preso tem direito ao contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes; a correspondência do preso não pode ser aberta pela autoridade penitenciária sob nenhuma hipótese, devendo eventuais suspeitas ser comunicadas ao juiz da execução para autorização judicial.

E) O preso tem direito ao contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes;

a suspensão desse direito pelo diretor do estabelecimento, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP, é inconstitucional por violar o art. 5º, XII, da CF.

61. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre o cumprimento de pena em caso de prisão cautelar convertida em definitiva. De acordo com o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta.

A) O tempo de prisão cautelar (preventiva, temporária ou em flagrante) cumprido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é integralmente descontado da pena privativa de liberdade aplicada na sentença, por força da detração prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do CPP.

B) O tempo de prisão cautelar será descontado da pena apenas quando o crime que originou a prisão cautelar for o mesmo pelo qual o réu foi condenado, sendo vedada a detração em relação a crimes distintos.

C) O tempo de prisão cautelar será descontado da pena, mas somente se o réu já estiver recolhido ao estabelecimento penal definitivo no momento da sentença condenatória, não se admitindo a detração retroativa.

D) O tempo de prisão em flagrante não é computado para fins de detração, por ser modalidade de prisão cautelar de natureza provisória e não definitiva, nos termos do art. 42 do Código Penal.

E) O tempo de prisão preventiva cumprido em outro processo, por crime diverso, poderá ser descontado da pena aplicada na condenação, desde que o réu já tenha cumprido integralmente a pena do outro processo, evitando-se a dupla contagem.

62. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre o cumprimento da pena nos casos de condenado que possui mais de uma condenação transitada em julgado com datas distintas. De acordo com o art. 113 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Sobrevindo ao condenado outra condenação criminal durante a execução, o somatório das penas é feito pelo juiz da execução; o cálculo de novo prazo para livramento condicional e demais benefícios leva em conta o total das penas unificadas, computando-se o tempo já cumprido.

B) Sobrevindo ao condenado outra condenação criminal durante a execução, o somatório das penas é feito pelo juiz da execução; o cálculo de novo prazo para livramento condicional e demais benefícios tem início a partir do trânsito em julgado da nova condenação, desconsiderando-se o tempo já cumprido anteriormente.

C) Sobrevindo ao condenado outra condenação criminal durante a execução, o somatório das penas somente poderá ser feito quando as penas forem da mesma espécie, sendo vedada a unificação de penas de reclusão com penas de detenção.

D) Sobrevindo ao condenado outra condenação criminal durante a execução, a nova pena será executada separadamente após o término da pena em andamento, não havendo somatório das penas para fins de progressão de regime.

E) Sobrevindo ao condenado outra condenação criminal durante a execução, o somatório das penas é feito pelo juiz da execução; o cálculo de novo prazo para livramento condicional e demais benefícios leva em conta exclusivamente a nova pena imposta, sendo desconsiderado o tempo restante de cumprimento da pena anterior.

63. A Lei de Execução Penal regula normas sobre a fiscalização da execução das penas alternativas. De acordo com os arts. 147 a 150 e 158 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa que apresenta afirmativa incorreta sobre a execução das penas restritivas de direitos.

A) O juiz da execução promoverá a execução das penas restritivas de direitos, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, podendo requisitar a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares (art. 147 da LEP).

B) A pena de prestação de serviços à comunidade será executada mediante a designação pelo juiz de entidade beneficiada, que encaminhará ao juízo relatório mensal sobre a frequência e o aproveitamento do condenado (arts. 149 e 150 da LEP).

C) A pena de limitação de fim de semana será fiscalizada por intermédio de comunicação da Casa do Albergado ou outro estabelecimento adequado ao juiz da execução, com informações sobre a assiduidade e o aproveitamento do condenado (art. 153 da LEP).

D) A pena de interdição temporária de direitos de proibição de frequentar determinados lugares será fiscalizada exclusivamente pelo Ministério Público, mediante relatório trimestral apresentado ao juiz da execução (art. 158 da LEP).

E) A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor será cumprida mediante comunicação ao órgão de trânsito competente, que adotará as providências necessárias à apreensão do documento pelo prazo de duração da pena (art. 160 da LEP).

64. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre o direito à educação do preso. De acordo com os arts. 17 a 21-A da Lei nº 7.210/1984, e com as alterações

promovidas pela Lei nº 13.163/2015, assinale a alternativa correta.

A) O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico e os cursos serão ministrados dentro ou fora do estabelecimento penal, sendo vedada a realização de cursos à distância durante o cumprimento da pena.

B) O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização; o ensino fundamental será obrigatório e integrado ao sistema escolar da unidade federativa, cabendo ao Estado prover as condições para seu cumprimento.

C) O ensino fundamental é obrigatório nos estabelecimentos penais; o ensino médio poderá ser implantado nos presídios a critério da administração penitenciária, não havendo obrigação legal de sua oferta; o ensino profissional é vedado nos estabelecimentos penais por incompatibilidade com a finalidade punitiva da pena.

D) Os cursos de ensino regular e de educação profissional poderão ser ministrados dentro ou fora do estabelecimento penal, podendo ser desenvolvidos por meio de atividades de ensino a distância, nos termos do art. 18-A, § 2º, da LEP; a participação do preso em tais cursos gera direito à remição de pena.

E) O ensino fundamental é obrigatório e integrado ao sistema escolar da unidade federativa; o ensino médio será implantado nos presídios obrigatoriamente; a remição de pena pelo estudo é calculada à proporção de 1 (um) dia de pena para cada

10 (dez) horas de frequência escolar divididas em no mínimo 3 (três) dias.

65. A Lei de Execução Penal regula normas sobre a execução de medida de segurança quando o prazo máximo é atingido sem cessação da periculosidade. De acordo com os arts. 97, § 1º, do Código Penal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 107.432 e Súmula 527 do STJ), assinale a alternativa correta.

A) Atingido o prazo máximo da medida de segurança sem cessação da periculosidade, o internado deverá ser mantido indefinidamente no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, pois a periculosidade persiste e representa risco à sociedade.

B) O prazo máximo da medida de segurança de internação é ilimitado, devendo o internado permanecer no estabelecimento enquanto perdurar a periculosidade, sem prazo máximo fixado em lei.

C) Atingido o prazo máximo da medida de segurança — correspondente ao máximo da pena abstratamente cominada ao crime praticado —, o internado deverá ser desinternado ou liberado, nos termos da Súmula 527 do STJ, ainda que persista a periculosidade; poderá ser encaminhado ao sistema de saúde para tratamento adequado.

D) O prazo máximo da medida de segurança de internação é de 30 (trinta) anos, nos termos da jurisprudência do STF que fixou o mesmo limite aplicável às penas privativas de liberdade, independentemente da pena máxima cominada ao crime.

E) Atingido o prazo mínimo da medida de segurança, o internado deverá ser automaticamente desinternado, pois a LEP não autoriza a manutenção da internação

por prazo superior ao mínimo fixado na sentença.

66. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre o direito de petição do preso e a comunicação de irregularidades. De acordo com o art. 41, XIV, da Lei nº 7.210/1984, e com o art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O preso tem direito de representação e de petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; esse direito poderá ser suspenso ou restringido pelo diretor do estabelecimento, por ato motivado, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP, por razões de segurança ou disciplina.

B) O preso tem direito de representação e de petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; esse direito não pode ser suspenso ou restringido pelo diretor do estabelecimento, por não constar do rol de direitos sujeitos a restrição do art. 41, parágrafo único, da LEP.

C) O preso tem direito de petição apenas ao juiz da execução e ao Ministério Público, não sendo admitida a petição direta a outras autoridades, que deveriam ser comunicadas apenas por intermédio do diretor do estabelecimento penal.

D) O preso tem direito de representação e de petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; contudo, esse direito é suspenso durante o cumprimento do Regime Disciplinar Diferenciado, por incompatibilidade com o regime de isolamento previsto no art. 52 da LEP.

E) O preso tem direito de representação e de petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; para o exercício desse direito, o preso deverá ser assistido por advogado ou defensor público, sendo vedada a petição direta e pessoal do próprio preso sem representação.

67. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a execução da pena nos casos de gravidez e maternidade. De acordo com o art. 117, IV, da Lei nº 7.210/1984, e com o art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A prisão domiciliar prevista no art. 117, IV, da LEP (condenada gestante) aplica-se durante toda a gravidez, encerrando-se obrigatoriamente com o parto, devendo a condenada retornar imediatamente ao estabelecimento penal após o nascimento do filho.

B) A prisão domiciliar prevista no art. 117, IV, da LEP (condenada gestante) e o art. 318, IV, do CPP (presa preventiva gestante) são institutos distintos: a primeira aplica-se à condenada em regime aberto; a segunda, à presa preventiva, independentemente da fase gestacional.

C) A prisão domiciliar prevista no art. 117, IV, da LEP (condenada gestante) aplica-se ao regime aberto; o art. 318, IV, do CPP prevê substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo de alto risco.

D) A prisão domiciliar prevista no art. 117, IV, da LEP (condenada gestante) e o art. 318, IV, do CPP (presa preventiva gestante) são institutos equivalentes, aplicáveis em qualquer fase gestacional, independentemente do regime de cumprimento da pena.

E) A prisão domiciliar prevista no art. 117, IV, da LEP (condenada gestante) aplica-se exclusivamente ao regime aberto; o art. 318, IV, do CPP prevê substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo de alto risco; são institutos com âmbitos de aplicação distintos.

68. A Lei de Execução Penal regula as normas sobre o cumprimento da pena nos casos de condenados com doenças graves. De acordo com o art. 117, II, da Lei nº 7.210/1984, e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta.

A) O condenado acometido de doença grave somente terá direito à prisão domiciliar se estiver cumprindo pena em regime aberto, nos termos do art. 117, II, da LEP, sendo vedada a concessão desse benefício a condenados em regimes mais gravosos.

B) O condenado acometido de doença grave poderá obter prisão domiciliar nos termos do art. 117, II, da LEP; a jurisprudência do STJ admite a extensão desse benefício a condenados em regimes mais gravosos (fechado e semiaberto) quando comprovada a gravidade da doença e a impossibilidade do estabelecimento penal de oferecer tratamento adequado.

C) O condenado acometido de doença grave somente terá direito à prisão domiciliar se a doença for terminal e o prognóstico de vida for inferior a 6 (seis) meses, nos termos de entendimento consolidado do STJ.

D) O condenado acometido de doença grave terá direito automático à prisão domiciliar, independentemente da disponibilidade de tratamento no estabelecimento penal, por força da proteção constitucional à saúde (art. 196 da CF).

E) O condenado acometido de doença grave terá direito à prisão domiciliar apenas quando a doença for decorrente do próprio encarceramento, nos termos do art. 117, II, da LEP, por responsabilidade do Estado.

69. A Lei de Execução Penal prevê normas sobre a proporcionalidade na distribuição

do tempo do preso. De acordo com o art. 41, III, da Lei nº 7.210/1984, e com as normas sobre a jornada de trabalho do preso, assinale a alternativa correta.

A) A jornada de trabalho do preso não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados, podendo ser excepcionalmente de até 10 (dez) horas quando o trabalho exigir, nos termos do art. 33 da LEP.

B) A jornada de trabalho do preso não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados; é assegurado ao preso direito à proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, nos termos do art. 41, III, e do art. 33 da LEP.

C) A jornada de trabalho do preso não será inferior a 4 (quatro) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados, nos termos do art. 33 da LEP.

D) A jornada de trabalho do preso não será inferior a 6 (seis) nem superior a 10 (dez) horas, sem limite de jornada nos fins de semana, quando o estabelecimento penal necessitar do trabalho do preso para sua manutenção, nos termos do art. 33 da LEP.

E) A jornada de trabalho do preso não poderá ser inferior a 8 (oito) horas diárias, correspondendo ao período diurno de trabalho previsto nos arts. 34 e 35 da LEP para os regimes fechado e semiaberto.

70. A Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores disciplinam as normas sobre o reconhecimento de falta grave pela fuga do estabelecimento prisional. De acordo com o art. 50, II, da Lei nº 7.210/1984, e com a Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta.

A) A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave; o prazo prescricional para a aplicação da sanção disciplinar

começa a correr da data em que a administração penal toma conhecimento do fato, nos termos da Súmula 534 do STJ.

B) A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave; a recaptura do fugitivo não interfere na contagem do prazo prescricional para a aplicação da sanção disciplinar, que começa a correr da data da fuga, nos termos da Súmula 534 do STJ.

C) A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave; o prazo prescricional para a aplicação da sanção disciplinar começa a correr somente após a recaptura do fugitivo, nos termos da Súmula 534 do STJ.

D) A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave; nos termos da Súmula 534 do STJ, a prática de falta grave pela fuga interrompe o prazo para a concessão de livramento condicional, que começa a fluir do zero após a recaptura.

E) A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave; a recaptura do fugitivo e seu retorno ao estabelecimento penal extinguem automaticamente a sanção disciplinar pela fuga, não sendo necessária a instauração de procedimento disciplinar após o retorno.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre as imunidades parlamentares e as prerrogativas dos membros da Assembleia Legislativa. Sobre a imunidade tributária e as imunidades parlamentares dos Deputados Estaduais, assinale a alternativa correta.

A) Os Deputados Estaduais gozam de imunidade tributária sobre todas as suas rendas, inclusive aquelas oriundas de atividades privadas exercidas paralelamente ao mandato.

B) Os Deputados Estaduais não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, podendo recusar o depoimento sem que isso configure crime de desobediência.

C) A imunidade material dos Deputados Estaduais abrange qualquer manifestação proferida em qualquer local, a qualquer tempo, desde que o parlamentar esteja em exercício do mandato.

D) A imunidade formal dos Deputados Estaduais impede definitivamente o recebimento de denúncia criminal contra eles pelo Tribunal de Justiça, sendo vedado o processamento criminal de parlamentar estadual durante o mandato.

E) Os Deputados Estaduais gozam de imunidade civil absoluta por suas opiniões, palavras e votos, não podendo ser responsabilizados civilmente por danos causados por suas manifestações no exercício do mandato.

72. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a atuação do Policial Penal do Rio Grande do Norte na prevenção e no combate às facções criminosas no interior dos estabelecimentos penais, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode negociar diretamente com lideranças de facções criminosas dentro do estabelecimento penal, concedendo benefícios não autorizados em lei como contrapartida pela manutenção da ordem interna.

B) O Policial Penal do RN tem o dever de identificar e comunicar à autoridade competente situações que indiquem a atuação de organizações criminosas no interior do estabelecimento penal, adotando as medidas de segurança previstas nos protocolos institucionais.

C) O Policial Penal do RN não tem qualquer responsabilidade sobre a atuação de facções criminosas dentro do estabelecimento penal, pois essa é tarefa exclusiva da Polícia Civil e do Ministério Público.

D) O Policial Penal do RN pode integrar grupos de trabalho com organizações criminosas para monitoramento interno das facções, desde que com autorização do diretor do estabelecimento penal.

E) A LC 566/2016 autoriza o Policial Penal do RN a celebrar acordos informais com líderes de facções para obtenção de informações sobre movimentação de presos, em caráter sigiloso e sem comunicação à hierarquia.

73. Com base na EC 104/2019 e na legislação estadual do Rio Grande do Norte, sobre as condições de trabalho e os direitos dos policiais penais após a criação constitucional da carreira, assinale a alternativa correta.

A) Após a EC 104/2019, os policiais penais estaduais passaram a ter direito à mesma remuneração dos delegados de polícia do respectivo estado, por força do princípio constitucional da isonomia entre carreiras de segurança pública.

B) A EC 104/2019 não fixou automaticamente novos direitos remuneratórios para os policiais penais, cabendo a cada ente federativo regulamentar a carreira e fixar a remuneração por lei, observadas as normas constitucionais aplicáveis.

C) Com a EC 104/2019, os policiais penais estaduais passaram a ter direito à aposentadoria especial idêntica à dos policiais militares estaduais, em razão da equiparação de suas funções de segurança pública.

D) A EC 104/2019 determinou que os estados que não criassem a carreira de Policial Penal no prazo de dois anos estariam sujeitos à intervenção federal para reestruturação de seus sistemas penitenciários.

E) Após a EC 104/2019, os policiais penais estaduais passaram a exercer cumulativamente as atribuições da Polícia Penal e da Polícia Civil, em razão da integração dos órgãos de segurança pública determinada pela emenda.

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a progressão por merecimento e os critérios de avaliação do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A progressão por merecimento é automática e independe de avaliação formal, bastando que o servidor não tenha sofrido penalidade disciplinar nos últimos dois anos para fazer jus ao avanço na carreira.

B) A progressão por merecimento do servidor público estadual do RN depende da aprovação em avaliação de desempenho, do cumprimento do interstício mínimo no padrão atual e do atendimento dos demais requisitos previstos na LC 122/1994 e nos regulamentos da carreira.

C) A progressão por merecimento é a única forma de progressão funcional prevista na LC 122/1994, sendo vedada a progressão por antiguidade no serviço público estadual do RN.

D) A avaliação de desempenho para fins de progressão por merecimento no serviço público estadual do RN é realizada exclusivamente pelo próprio servidor (autoavaliação), sem participação do superior hierárquico.

E) O servidor público estadual do RN que obtiver a avaliação mais elevada em avaliação de desempenho tem direito à progressão por merecimento mesmo sem ter cumprido o interstício mínimo exigido, pois o mérito excepcional supera o requisito temporal.

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre o direito à moradia e à dignidade humana nas relações habitacionais. Sobre o direito à moradia e as políticas habitacionais no âmbito estadual, assinale a alternativa correta.

A) O direito à moradia, previsto no art. 6º da CF/88 e na Constituição Estadual do RN, impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente unidade habitacional a todo cidadão que dela necessite, independentemente de qualquer critério socioeconômico.

B) O direito à moradia é direito social de eficácia progressiva, que impõe ao Estado o dever de formular e implementar políticas habitacionais destinadas a reduzir o déficit habitacional, priorizando as populações de menor renda, sem que isso implique a entrega individual e imediata de unidade habitacional a cada cidadão.

C) A desapropriação para fins de habitação de interesse social no Estado do RN é de competência exclusiva dos Municípios, sendo vedada qualquer intervenção do Estado nessa matéria.

D) O direito à moradia no Estado do RN é garantia de aplicação imediata que gera para o cidadão o direito subjetivo de obter, por via judicial, a entrega de unidade habitacional pelo Poder Público estadual, independentemente de política pública prévia.

E) A Constituição Estadual do RN veda a utilização de recursos estaduais para programas habitacionais federais no

território do Estado, por violação da autonomia federativa estadual.

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a relação do Policial Penal do Rio Grande do Norte com os familiares e visitantes dos presos, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode vedar, por decisão própria, as visitas de familiares a preso específico quando entender que essas visitas representam risco à segurança do estabelecimento, sem comunicação à direção.

B) O Policial Penal do RN deve controlar o acesso de familiares e visitantes ao estabelecimento penal de acordo com os procedimentos regulamentares, zelando pela segurança sem restringir arbitrariamente o direito dos presos à convivência familiar.

C) O Policial Penal do RN pode aceitar presentes de familiares dos presos durante as visitas, desde que de valor simbólico e sem qualquer contrapartida funcional.

D) O Policial Penal do RN está autorizado a fornecer informações sigilosas sobre os presos aos familiares que as solicitarem durante as visitas, por ser essa uma forma de promover a ressocialização e o vínculo familiar.

E) O Policial Penal do RN pode dispensar a revista dos visitantes quando conhecer pessoalmente os familiares do preso, em razão da relação de confiança estabelecida com a família ao longo do tempo.

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da organização e das atribuições do Poder Executivo estadual. Sobre os Secretários de Estado do RN e suas responsabilidades, assinale a alternativa correta.

A) Os Secretários de Estado do RN são membros do Poder Legislativo estadual,

eleitos pela Assembleia Legislativa para auxiliar o Governador na direção da administração pública estadual.

B) Os Secretários de Estado do RN são auxiliares diretos do Governador na direção da administração pública estadual, sendo nomeados e exonerados livremente pelo Governador, e respondem pelos atos que praticarem no exercício de suas atribuições.

C) Os Secretários de Estado do RN têm mandato fixo de quatro anos, coincidente com o mandato do Governador, não podendo ser exonerados antes do término desse período, salvo por decisão da Assembleia Legislativa.

D) Os Secretários de Estado do RN são responsáveis exclusivamente perante o Poder Legislativo estadual, não respondendo administrativamente perante o Governador pelos atos praticados no exercício do cargo.

E) Os Secretários de Estado do RN gozam de imunidade formal equivalente à dos Deputados Estaduais, não podendo ser presos em flagrante delito durante o exercício do cargo.

78. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a concessão de licença para capacitação ao servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A licença para capacitação é concedida ao servidor para realização de qualquer curso de seu interesse pessoal, independentemente de relação com as atribuições do cargo ou com as necessidades do serviço.

B) O servidor público estadual do RN que completar quinquênio de efetivo exercício poderá, a cada período, afastar-se do exercício do cargo por até três meses para

participar de curso de capacitação profissional relacionado com o ambiente de trabalho, nos termos da LC 122/1994.

C) A licença para capacitação é concedida com remuneração integral ao servidor em qualquer circunstância, independentemente do prazo de afastamento ou da natureza do curso realizado.

D) O servidor em licença para capacitação pode acumular esse período com licença para tratamento de saúde, caso adoeça durante o curso, duplicando o prazo total de afastamento remunerado.

E) A licença para capacitação somente é concedida para cursos realizados no exterior, sendo vedada sua utilização para cursos nacionais, que devem ser realizados fora do horário de expediente.

79. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre os direitos políticos no âmbito estadual. Sobre a inelegibilidade e as condições de elegibilidade no Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) São inelegíveis para qualquer cargo eletivo no Estado do RN os cidadãos que não tenham domicílio eleitoral no Estado há pelo menos quatro anos antes da eleição.

B) São condições de elegibilidade, nos termos do art. 14, §3º, da CF/88 e da Constituição Estadual do RN: a nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária; e a idade mínima exigida para cada cargo.

C) O militar alistável pode concorrer a cargo eletivo sem necessidade de qualquer afastamento do serviço ativo, pois a CF/88 garante a todos o direito de participação política.

D) O inalistável pode concorrer a cargo eletivo se obtiver autorização judicial específica do Tribunal Superior Eleitoral, mediante demonstração de relevante interesse público.

E) A filiação partidária como condição de elegibilidade foi abolida pela EC 97/2017, sendo possível a candidatura de qualquer cidadão sem vinculação a partido político.

80. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a atuação do Policial Penal do Rio Grande do Norte em situações que envolvam presos com necessidades especiais ou vulnerabilidades específicas, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode dispensar os procedimentos padrão de segurança para presos com deficiência física, em razão da menor capacidade de oferecer resistência ou risco à segurança do estabelecimento.

B) O Policial Penal do RN deve assegurar que presos com necessidades especiais recebam tratamento digno e adequado às suas condições, adotando os procedimentos necessários para garantir sua segurança e o respeito a sua dignidade.

C) O Policial Penal do RN não tem responsabilidade sobre o atendimento de necessidades específicas dos presos, pois esse é encargo exclusivo da equipe técnica (psicólogos, assistentes sociais e médicos) do estabelecimento penal.

D) O Policial Penal do RN pode recusar a custódia de preso com necessidades especiais que demandem cuidados específicos, solicitando sua transferência para outro estabelecimento sem fundamento legal.

E) O tratamento dispensado pelo Policial Penal do RN a presos com vulnerabilidades específicas pode ser mais restritivo do que o dispensado aos demais presos, como medida de precaução institucional.

81. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos princípios constitucionais sensíveis aplicáveis aos estados. Com base no art. 34, VII, da CF/88, sobre os princípios constitucionais sensíveis cuja inobservância pode ensejar intervenção federal, assinale a alternativa correta.

A) Os princípios constitucionais sensíveis previstos no art. 34, VII, da CF/88 incluem: forma republicana, sistema representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; prestação de contas da administração pública; e aplicação do mínimo exigido da receita em educação e saúde.

B) A inobservância dos princípios constitucionais sensíveis pelos estados autoriza imediatamente o Presidente da República a decretar a intervenção federal, sem necessidade de qualquer procedimento prévio.

C) Os princípios constitucionais sensíveis do art. 34, VII, da CF/88 não se aplicam ao Estado do Rio Grande do Norte, pois este adotou constituição própria com princípios específicos que prevalecem sobre os federais.

D) A intervenção federal por inobservância de princípio constitucional sensível somente pode ser decretada após prévia autorização do Congresso Nacional, dispensada a manifestação do STF.

E) Os princípios constitucionais sensíveis previstos no art. 34, VII, da CF/88 são cláusulas pétreas da Constituição Federal, não podendo ser modificados por emenda constitucional em nenhuma hipótese.

82. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre as obrigações do servidor público estadual do Rio Grande do Norte decorrentes do dever de lealdade às instituições, assinale a alternativa correta.

A) O dever de lealdade às instituições impõe ao servidor público estadual do RN a

obrigação de defender publicamente todos os atos da administração, mesmo aqueles que sejam ilegais ou contrários ao interesse público.

B) O dever de lealdade às instituições impõe ao servidor público estadual do RN o compromisso com os valores constitucionais e com o interesse público, incluindo o dever de zelar pelo bom nome e pela integridade das instituições públicas a que serve, sem que isso implique a defesa de atos ilegais ou antiéticos.

C) O dever de lealdade às instituições veda ao servidor público estadual do RN qualquer manifestação crítica sobre os serviços prestados pela administração pública estadual, mesmo em âmbito privado.

D) O dever de lealdade às instituições impede que o servidor público estadual do RN participe como parte em processos judiciais contra a administração estadual, por incompatibilidade com o vínculo funcional.

E) O dever de lealdade às instituições exige que o servidor público estadual do RN encubra irregularidades praticadas por colegas de trabalho, para preservar a imagem do órgão público perante a sociedade.

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, em consonância com a CF/88, trata do direito à saúde e das competências dos entes federativos nessa área. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e sua organização no Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) O SUS no Estado do RN é organizado de forma centralizada pelo Governo Estadual, sem participação dos Municípios na gestão e na execução das ações de saúde.

B) O SUS é organizado de forma descentralizada, com direção única em

cada esfera de governo, sendo as ações e os serviços públicos de saúde integrados em rede regionalizada e hierarquizada, com participação da comunidade.

C) O financiamento das ações do SUS no Estado do RN é de responsabilidade exclusiva do Governo Federal, sem qualquer participação financeira do Estado ou dos Municípios.

D) O SUS no Estado do RN pode cobrar pelos serviços prestados aos usuários como forma de complementação do financiamento público, quando os recursos orçamentários forem insuficientes.

E) A participação da iniciativa privada no SUS no Estado do RN é vedada pela Constituição Estadual, que reserva ao Poder Público a prestação exclusiva de todos os serviços de saúde no território estadual.

84. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre as normas de conduta do Policial Penal do Rio Grande do Norte fora do exercício das funções, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN não está sujeito a qualquer norma de conduta fora do horário de serviço, pois os deveres funcionais se limitam ao período em que o servidor está em exercício.

B) O Policial Penal do RN deve manter conduta compatível com os princípios éticos da função policial mesmo fora do exercício das atribuições, evitando comportamentos que possam comprometer a imagem e a credibilidade da instituição ou que sejam incompatíveis com o exercício do cargo.

C) O Policial Penal do RN pode praticar fora do serviço qualquer atividade que não seja expressamente vedada pela LC 566/2016, incluindo atividades incompatíveis com a

função policial, desde que não identifique publicamente sua condição de servidor.

D) A LC 566/2016 autoriza o Policial Penal do RN a exercer qualquer atividade remunerada fora do serviço, desde que seja no setor privado e não envolva atividade pública concorrente.

E) Comportamentos do Policial Penal do RN contrários à moral e aos bons costumes somente podem ser objeto de sanção disciplinar quando praticados dentro do estabelecimento penal ou em serviço ativo.

85. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da autonomia dos Poderes estaduais e das relações entre eles. Com base nessas disposições, sobre o controle de constitucionalidade no âmbito estadual, assinale a alternativa correta.

A) O controle concentrado de constitucionalidade de leis estaduais e municipais em face da Constituição Estadual do RN é de competência exclusiva do STF, vedada qualquer atuação do Tribunal de Justiça nessa matéria.

B) Nos termos do art. 125, §2º, da CF/88, reproduzido na Constituição Estadual do RN, cabe ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual.

C) O controle difuso de constitucionalidade no Estado do RN é vedado aos juízes de primeiro grau, competindo exclusivamente ao Tribunal de Justiça a declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais.

D) O Governador do Estado do RN pode declarar a inconstitucionalidade de lei aprovada pela Assembleia Legislativa por decreto, sem necessidade de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.

E) A declaração de inconstitucionalidade de lei estadual pelo Tribunal de Justiça do RN tem efeito erga omnes e vinculante imediato para todos os órgãos do Poder Judiciário federal, incluindo o STF.

86. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre os prazos prescricionais das infrações disciplinares do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) As infrações disciplinares praticadas por servidores públicos estaduais do RN são imprescritíveis, não havendo qualquer prazo para a instauração de processo administrativo disciplinar.

B) A prescrição da pretensão punitiva da administração em relação às infrações disciplinares do servidor público estadual do RN obedece aos prazos previstos na LC 122/1994, que variam conforme a gravidade da infração, sendo interrompida pela instauração do processo administrativo disciplinar.

C) O prazo prescricional das infrações disciplinares do servidor público estadual do RN é sempre de cinco anos, independentemente da natureza ou da gravidade da infração cometida.

D) As infrações disciplinares que também constituem crime são prescritíveis pelo prazo de dois anos, contados da data em que a administração tomou conhecimento dos fatos, independentemente da prescrição penal.

E) A prescrição da infração disciplinar somente começa a correr após o encerramento do processo penal instaurado pelos mesmos fatos, em razão da independência das esferas de responsabilidade.

87. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das disposições sobre o direito ao trabalho e à livre iniciativa no âmbito

estadual. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A livre iniciativa no Estado do RN é garantia absoluta que impede qualquer forma de regulação estatal sobre as atividades econômicas privadas exercidas no território estadual.

B) A ordem econômica no Estado do RN, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios previstos na CF/88.

C) O Estado do RN pode monopolizar qualquer setor da economia estadual por decisão do Governador, desde que aprovada pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa estadual.

D) A proteção ao consumidor no Estado do RN é incompatível com a livre iniciativa, razão pela qual a Constituição Estadual não pode prever normas de defesa do consumidor que limitem a liberdade econômica dos empresários.

E) O princípio da livre iniciativa no Estado do RN permite que qualquer empresa opere sem qualquer registro, licença ou autorização do Poder Público, pois qualquer exigência burocrática viola esse princípio constitucional.

88. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre o processo administrativo disciplinar e o direito à ampla defesa do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público estadual do RN indiciado em processo administrativo disciplinar tem o direito de ser representado por advogado durante todo o procedimento, mas a ausência de defesa

técnica não torna o PAD nulo, desde que seja garantida a defesa pessoal do acusado.

B) O servidor público estadual do RN indiciado em processo administrativo disciplinar tem direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, podendo ser representado por advogado e tendo o direito de acompanhar o processo em todas as suas fases, produzir provas e arrazoar.

C) No processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor público estadual do RN, a defesa é dispensável quando a infração for flagrante e comprovada por documento, podendo a penalidade ser aplicada de imediato pela autoridade competente.

D) O servidor público estadual do RN em PAD tem o direito de ser julgado pelo superior hierárquico imediato, que deve prolatar a decisão no prazo de 30 dias após o relatório da comissão processante.

E) O servidor público estadual do RN que não constituir advogado no PAD será declarado revel, e à revelia implica a confissão ficta dos fatos narrados na portaria de instauração, com aplicação automática da penalidade mais grave prevista em lei.

89. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições específicas sobre os deveres do Estado para com os cidadãos no âmbito da segurança pública. Com base nessas disposições e nas normas constitucionais federais aplicáveis, assinale a alternativa correta.

A) A segurança pública no Estado do RN é responsabilidade exclusiva das Polícias Militar e Civil estaduais, não cabendo à Polícia Penal qualquer papel no sistema de segurança pública estadual.

B) Após a EC 104/2019, a Polícia Penal do RN passou a integrar o sistema de

segurança pública estadual, com atribuição constitucional de segurança dos estabelecimentos penais, complementando as funções das demais forças de segurança estaduais na manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas.

C) A segurança pública no Estado do RN é responsabilidade exclusiva do Estado, sendo vedada qualquer participação da sociedade civil, de empresas privadas ou de entidades não governamentais nessa área.

D) A Polícia Penal do RN, após a EC 104/2019, substituiu a Polícia Militar na função de policiamento ostensivo nos Municípios onde há estabelecimentos penais, em razão de sua vinculação ao sistema de segurança pública estadual.

E) A Constituição Estadual do RN prevê que a segurança pública é direito apenas dos cidadãos sem antecedentes criminais, não abrangendo pessoas que já tenham sido condenadas criminalmente.

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir como questão integradora final:

I. A Constituição Estadual do RN, em consonância com o art. 34, VII, da CF/88, prevê que a inobservância dos princípios constitucionais sensíveis pelos estados pode ensejar intervenção federal, incluindo a forma republicana, o regime democrático, os direitos da pessoa humana e a autonomia municipal.

II. A LC 122/1994 estabelece que a prescrição das infrações disciplinares obedece a prazos previstos em lei, variando conforme a gravidade da infração, e é interrompida pela instauração do processo administrativo disciplinar.

III. A LC 566/2016 determina que o Policial Penal do RN deve manter conduta

compatível com os princípios éticos da função policial também fora do exercício das atribuições, evitando comportamentos que comprometam a imagem e a credibilidade da instituição.

IV. A EC 104/2019, ao inserir a Polícia Penal no art. 144 da CF/88, automaticamente transferiu para os policiais penais estaduais todas as atribuições investigativas das Polícias Cíveis, unificando as carreiras em todos os estados da federação.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) I, II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Sobre a teoria geral da pena no Código Penal, em especial os regimes de cumprimento, assinale a alternativa correta.

- A) O regime fechado é obrigatório para todo condenado reincidente, independentemente da quantidade de pena aplicada na sentença.
- B) O regime semiaberto caracteriza-se pela execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, sendo o trabalho externo admitido, bem como a frequência a cursos profissionalizantes.
- C) O regime aberto exige, para sua concessão inicial, o cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semiaberto.
- D) A progressão de regime, no cumprimento da pena privativa de liberdade, independe de qualquer requisito

subjetivo, bastando o decurso do lapso temporal exigido em lei.

E) A regressão de regime exige sentença condenatória irrecorrível por novo crime, não sendo cabível em razão de falta grave durante a execução.

92. Sobre os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulnerável, no que se refere aos aspectos processuais de apuração, assinale a alternativa correta.

A) A oitiva da vítima de crime sexual, no processo penal, deve necessariamente ocorrer na presença do acusado, sob pena de violação ao contraditório.

B) Os crimes contra a dignidade sexual cometidos contra vulnerável prescindem de exame de corpo de delito, ainda que existam vestígios passíveis de constatação pericial.

C) O depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, previsto na Lei nº 13.431/2017, busca evitar a revitimização, podendo ser realizado por meio de metodologia específica e ambiente adequado.

D) A Lei nº 13.431/2017 veda expressamente a utilização do depoimento sem dano em qualquer hipótese de violência sexual contra criança ou adolescente.

E) O depoimento especial, previsto na Lei nº 13.431/2017, substitui integralmente a necessidade de produção de outras provas no processo penal relativo a crimes sexuais contra vulnerável.

93. Sobre os crimes contra a incolumidade pública previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O envenenamento de água potável ou substância alimentícia, previsto no art. 270 do CP, exige a destinação ao consumo coletivo, sendo atípica a conduta quando o

envenenamento é destinado a vítima determinada e a substância não é compartilhada com terceiros.

B) O crime de explosão, previsto no art. 251 do CP, exige que o agente tenha utilizado explosivo de uso restrito, não se configurando o crime com o uso de substância de efeitos análogos.

C) O perigo de contágio venéreo, previsto no art. 130 do CP, exige a efetiva transmissão da doença para a configuração do crime.

D) O incêndio, previsto no art. 250 do CP, é crime de perigo comum, consumando-se com a simples conduta de provocar fogo, independentemente da existência de perigo concreto para a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

E) A embriaguez ao volante, prevista na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), exige a comprovação de resultado lesivo concreto para a configuração do tipo penal.

94. Sobre a Lei nº 9.296/1996 e os limites da interceptação de comunicações telefônicas, assinale a alternativa correta.

A) O pedido de interceptação telefônica deve ser sempre acompanhado de transcrição integral de eventuais gravações já realizadas, ainda que extrajudicialmente.

B) A interceptação telefônica autorizada judicialmente pode ser realizada por prazo indeterminado, desde que mantida a relação de confiança entre a autoridade policial e o juízo.

C) O sigilo das diligências de interceptação telefônica é assegurado por lei, devendo o juiz determinar autuação em autos próprios, apartados do processo principal, até o levantamento do sigilo.

D) O descumprimento do dever de sigilo por funcionário público que tenha conhecimento da interceptação telefônica não constitui infração penal, mas apenas administrativa.

E) A interceptação telefônica pode ser determinada pelo delegado de polícia, independentemente de representação ao juízo, em situações de urgência comprovada.

95. Sobre a aplicação dos princípios da insignificância e da adequação social no Direito Penal, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da insignificância, de construção jurisprudencial e doutrinária, exige, para sua aplicação, a análise conjunta de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.

B) O princípio da insignificância é incompatível com o reconhecimento da tipicidade formal da conduta, afastando, em qualquer hipótese, a configuração do crime já na fase de definição do tipo penal abstrato.

C) O princípio da adequação social tem o efeito de revogar formalmente tipos penais incompatíveis com os costumes sociais vigentes, prescindindo de lei revogadora.

D) A reiteração delitiva do agente é, segundo entendimento amplamente pacífico, irrelevante para a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o agente seja conhecido pela prática reiterada do mesmo delito.

E) O princípio da insignificância aplica-se de forma automática a qualquer crime cujo valor do bem jurídico lesado seja inferior a um salário mínimo, independentemente de outros critérios.

96. Sobre a competência da Justiça Militar e sua relação com a Justiça comum, assinale a alternativa correta.

A) A competência da Justiça Militar abrange, indistintamente, todos os crimes praticados por policiais militares, ainda que estranhos à atividade militar e cometidos contra civis.

B) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, nos crimes dolosos contra a vida.

C) Os crimes dolosos contra a vida praticados por militar das Forças Armadas contra civil são, em qualquer hipótese, da competência da Justiça Militar da União.

D) A Justiça Militar estadual não possui competência para processar civis, ainda que estes pratiquem crime militar em coautoria com militar estadual.

E) A competência da Justiça Militar estadual, após a Lei nº 13.491/2017, foi extinta para crimes dolosos contra a vida, sendo todos transferidos à Justiça comum estadual.

97. Sobre os efeitos da condenação previstos no Código Penal, além daqueles relativos à reparação do dano, assinale a alternativa correta.

A) O confisco dos instrumentos do crime, previsto no art. 91, II, "a", do CP, abrange apenas os instrumentos cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, sendo vedado o confisco de bens lícitos utilizados na prática do crime.

B) A incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, prevista como efeito da condenação, é automática

em qualquer crime doloso sujeito à pena de reclusão.

C) Os efeitos da condenação previstos no art. 92 do CP são automáticos, dispensando-se fundamentação específica na sentença.

D) A perda em favor da União dos instrumentos do crime, quando lícitos, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, ainda que tenham sido exclusivamente destinados à prática criminosa.

E) A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, como efeito da condenação, exige decisão motivada do juiz, não sendo efeito automático da sentença condenatória, salvo disposição legal expressa em sentido diverso.

98. Sobre a busca e apreensão de dados em dispositivos eletrônicos e a quebra de sigilo de dados telemáticos, assinale a alternativa correta.

A) A apreensão de aparelho celular durante busca pessoal autoriza, automaticamente, o acesso ao seu conteúdo armazenado, dispensando-se nova autorização judicial específica.

B) O acesso ao conteúdo de mensagens armazenadas em aplicativos de comunicação, encontrados em celular apreendido em flagrante, depende, em regra, de autorização judicial específica, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

C) O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) veda qualquer hipótese de fornecimento de dados de conexão e acesso a aplicações de internet por ordem judicial.

D) A quebra de sigilo de dados telemáticos, para fins de investigação criminal, prescinde de fundamentação quanto à

indispensabilidade da medida, bastando a indicação genérica do crime investigado.

E) O provedor de aplicações de internet pode se recusar a cumprir ordem judicial de fornecimento de dados, alegando sigilo contratual com o usuário, sem qualquer consequência legal.

99. Sobre a teoria do domínio do fato e sua aplicação ao concurso de pessoas no Direito Penal brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) A teoria do domínio do fato, de origem doutrinária, busca identificar o autor do crime por meio do controle final sobre a realização do tipo penal, sendo aplicável especialmente em estruturas organizadas de poder.

B) A teoria do domínio do fato substitui, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do concurso de pessoas prevista no art. 29 do Código Penal, tornando-a inaplicável.

C) A teoria do domínio do fato exige, para a responsabilização do autor mediato, prova de que este executou pessoalmente, ao menos em parte, os atos materiais do crime.

D) A aplicação da teoria do domínio do fato, no Brasil, dispensa a comprovação do dolo do autor mediato quanto ao resultado produzido pelo executor direto.

E) A teoria do domínio do fato é incompatível com a responsabilização de superiores hierárquicos em organizações criminosas, por violar o princípio da pessoalidade da pena.

100. Sobre a relação entre o Direito Penal e os Direitos Humanos no contexto do sistema prisional brasileiro, assinale a alternativa correta.

A) O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento da ADPF nº 347, a existência de um "estado de coisas

inconstitucional" no sistema penitenciário brasileiro, em razão de violações generalizadas e sistêmicas a direitos fundamentais dos presos.

B) A superlotação carcerária, embora reconhecida como problema estrutural, não gera, segundo entendimento do STF, qualquer dever de reparação ao Estado pelos danos suportados pelos presos.

C) O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional pelo STF não produziu qualquer efeito prático sobre a gestão do sistema penitenciário, tratando-se de mera declaração simbólica sem eficácia normativa.

D) A responsabilidade civil do Estado por danos causados a detentos em razão de superlotação carcerária foi expressamente afastada pelo STF, por se tratar de risco inerente à execução penal.

E) O estado de coisas inconstitucional, reconhecido pelo STF, aplica-se exclusivamente ao sistema penitenciário federal, não alcançando os estabelecimentos prisionais estaduais.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa Correta	Nº Questão	Alternativa Correta
1	C	51	B
2	B	52	C
3	B	53	B
4	B	54	A
5	B	55	E
6	E	56	B
7	A	57	B
8	B	58	B
9	A	59	A
10	C	60	B
11	D	61	A
12	B	62	A
13	B	63	D
14	C	64	D
15	C	65	C
16	D	66	B
17	B	67	E
18	E	68	B
19	C	69	B
20	A	70	C
21	C	71	B
22	C	72	B
23	D	73	B
24	C	74	B
25	B	75	B
26	A	76	B
27	A	77	B
28	A	78	B
29	A	79	B
30	A	80	B
31	A	81	A
32	A	82	B
33	A	83	B
34	A	84	B
35	A	85	B
36	A	86	B
37	A	87	B
38	C	88	B
39	A	89	B
40	B	90	C

41	A	91	B
42	C	92	C
43	A	93	A
44	A	94	C
45	B	95	A
46	A	96	B
47	C	97	E
48	B	98	B
49	A	99	A
50	D	100	A